[١١] أَبْوَابُ النِّكَاحِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ
شيخ عرف سهر

١٠٧٩ - حَدَّثَنَا* سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ أَبِي الشِّمَالِ، عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ رضي الله عنه قَالَ: .....
قوت

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ قَبْلَ رَقْمِ (١٠٧٩): [بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّزْوِيْجِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ.]

سهر: قوله: عن رسول الله ﷺ: فائدة ذكره هو الإشارة إلى أن الأحاديث الواردة فيها مرفوعات لا موقوفات؛ وذلك لأن قبل زمان الترمذي وطبقته كانت العادة أنهم كانوا يخلطون الأحاديث والآثار، كما يفصح عنه "موطأ مالك" و"مغازي موسى بن عقبة" وغيرهما من تصانيف تلك الطبقة، ثم جاء البخاري والترمذي وأقرانهما، فميّزوا الأحاديث المرفوعة من الآثار، والله تعالى أعلم.

قوت: قوله: عن أبي الشمال: بكسر الشين، وتخفيف الميم، ابن ضباب، بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الباء الموحدة، وتكرارها. قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث ولا أعرف اسمه.

عرف: **معنى النكاح واختلاف الأئمة في معناه اللغوي والمجازي**: قوله: النكاح: النكاح في اللغة قيل: الوطئ، وقيل: العقد، ويستعمل في اللغة في المعنيين، وأصله الضم، والنكاح عند أبي حنيفة رحمه الله عبادة، وقال الحنفية: إن النكاح الوطء والعقد مجاز، وقال الشافعية بالعكس. أقول: إن الحذاق يقللون المجاز كما قال ابن تيمية: إن المجاز لم يكن في المتقدمين، وقال ابن تيمية: إن منشأ قول المتأخرين أن المتقدمين يذكرون للفظ معنى، ثم يذكرون بعده أنه يتجوز به في كذا وكذا، ومراد التجوز ثمة التوسع في الاستعمال، لا استعمال اللفظ في غير الموضوع له.
الاختلاف في أفضل العبادات بعد أداء الفرائض والسنن: وذكر ابن تيمية أنهم اختلفوا في أفضل العبادات بعد أداء الفرائض والسنن، فقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: إن الأفضل التبحر في علوم دينية، وقال الشافعي رحمه الله: الأفضل صلاة النفل، وقال أحمد: الأفضل الجهاد، وقال الصوفية: قول الشافعي أقرب إلى الولاية، وقول ما روي عن أبي حنيفة أفضلية النكاح أقرب إلى النبوة، وأفتى الشيخ نور الدين الطرابلسي في "البرهان شرح مواهب الرحمن" =

شيخ: قوله: أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ: النكاح عند إمامنا أبي حنيفة أولى من الاشتغال بالنوافل، وعند الإمام الشافعي ليس النكاح من جملة العبادات، والاشتغال بالنوافل عنده أولى من الاشتغال بالنكاح.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: الحَيَاءُ[قوت]، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَثَوْبَانَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو* وَجَابِرٍ وَعَكَّافٍ[سهر] ﷺ. حَدِيْثُ أَبِي أَيُّوْبَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

١٠٨٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ أَبِي الشِّمَالِ، عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ حَفْصٍ.

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ هُشَيْمٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِيُّ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ: «عَنْ أَبِي الشِّمَالِ».

وَحَدِيْثُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَعَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ أَصَحُّ.

١٠٨١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ:

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو»: [وَأَبِي نَجِيْحٍ].

سهر: قوله: عكاف: [كـ"شداد" صحابي (القاموس) وكذا في نسخة صحيحة معتمدة وهي أصح من نسخة مدرسة الدهلي، وفيها عكاف بكسر العين، والله أعلم.]

قوت: قوله: الحياء: قال العراقي: وقع في روايتنا بفتح الحاء المهملة، وبعدها ياء مثناة من تحت، وصحفه بعضهم بكسر الحاء وتشديد النون، وقال ابن القيم في "الهدي": روي في الجامع بالنون والياء، وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول: الصواب: "الختان"، وسقطت النون من الحاشية، كذلك رواه المحاملي عن شيخ الترمذي عن ابن وثيمة، اسمه زفر.

عرف = أن النكاح في زماننا ليس بأفضل، بل الأولى التجرد. [والنكاح في بعض الصور واجب، وفي بعضها سنة، وفي بعضها مكروه.]

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، سهر
عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ البَاءَةَ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٠٨٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَهُ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ هَذَا. وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

سهر: قوله: يا معشر الشباب: المعشر: الجماعة، والشباب: على وزن سحاب جمع شابّ، ولا يجمع فاعل على فعال غيره، كذا في "اللمعات".

قوله: عليكم بالباءة: بالمد، يعني النكاح والتزوج، وهو من المباءة؛ لأنه يتبوأ من أهله كما يتبوأ من منزله، كذا في "المجمع". قوله: وجاء: الوجاء: أن ترضّ أنثيا الفحل رضاً شديدًا يذهب شهوة الجماع، وُجئ فهو موجوءٌ، والصوم وِجاءٌ أي يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. (الدرّ النثير)

عرف: **المراد من الباءة:** قوله: بالباءة: أي القوة البدنية على الجماع، وقيل: إن أريد بالباءة القوة فلا يستقيم "وإن لم يستطع الباءة فيصوم"؛ فإنه إن لم يقدر على الجماع فأي حاجة إلى الصوم؟ والحل أن المراد القوة على النكاح مع متعلقاته، من نفقة الزوجة والمكان وغيرها.

* * * *

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ التَّبَتُّلِ

١٠٨٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ: رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. سهر

١٠٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبَصْرِيُّ قَالُوْا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ. شيخ

وَزَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ فِي حَدِيْثِهِ: «وَقَرَأَ قَتَادَةُ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾. وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثُ سَمُرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. سهر (الرعد: ٣٨)

سهر: قوله: التبتل: هو الانقطاع عن النساء، وامرأة بتول أي منقطعة عن الرجال، لا شهوة لها فيهم، سمّيت مريم وفاطمة ﷺ بها؛ لانقطاعهما عن نساء زمانهما فضلاً أو دينًا، أو عن الدنيا إلى الله تعالى. (مجمع البحار)

قوله: لاختصينا: أي بالغنا في التبتّل حتى كدنا اختصينا، أو كان ذلك ظنًّا منهم جوازًا للاختصاء إذ ذاك، والاختصاء جائز في المأكول من الحيوان في صغره. (اللمعات)

قوله: ولقد أرسلنا إلخ: الآية يعني أن النكاح من سنة المرسلين السابقين، فلا ينبغي تركها أصلاً.

شيخ: قوله: نهى عن التبتل: لا يستحب ترك النكاح بلا ضرورة، وأما للضرورة الدينيّة لو ترك فجاز، ولا يترك لخوف عدم النفقة، بل عليه أن يسعى، ويبذل جهده، ويكسب الحلال، ويأكله هو وأولاده ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾ (هود: ٦)، ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ (الأنعام: ١٥١).

وَرَوَى الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَيُقَالُ: كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيْحٌ.

(٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ فَزَوِّجُوْهُ

١٠٨٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ ابْنِ وَثِيْمَةَ (سهر) النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ، إِلَّا تَفْعَلُوْا (سهر) تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ (أي كبير)».

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما.

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَدْ خُوْلِفَ عَبْدُ الحَمِيْدِ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ، فَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيْثُ اللَّيْثِ أَشْبَهُ، وَلَمْ يَعُدَّ حَدِيْثَ عَبْدِ الْحَمِيْدِ مَحْفُوْظًا.

١٠٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيْدٍ ابْنَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ، إِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ».

سهر: قوله: وثيمة: [بفتح واو وكسر مثلثة وسكون ياء. (المغني)]

قوله: إلا تفعلوا تكن فتنة: أي إن لم تزوجوا من ترضون دينه وخلقه، وترغبوا في مجرد الحسب والجمال، تكن فتنة وفساد؛ لأنهما جالبان إليها، وقيل: إن نظرتم إلى صاحب مال وجاه يبقى أكثر النساء والرجال بلا تزوّج، فيكثر الزنا، ويلحق العار والغيرة بالأولياء، فيقع القتل ويهيج الفتنة، وفيه حجة لمالك على الجمهور؛ فإنه يراعي الكفاءة في الدين فقط. (مجمع البحار)

قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَإِنْ (سهر) كَانَ فِيْهِ؟ قَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَأَبُو حَاتِمٍ الْمُزَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ.

(٣) بَابُ (شيخ) مَا جَاءَ فِي مَنْ يَنْكِحُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ

١٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ (سهر) تُنْكَحُ عَلَى دِيْنِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ (قوت) بِذَاتِ الدِّيْنِ، تَرِبَتْ (سهر) يَدَاكَ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنهم. حَدِيْثُ جَابِرٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: وإن كان فيه: [أي شيء من قلة المال أو عدم الكفاءة.]

قوله: تُنكَح إلخ: أي على ما هو الغالب المتعارف. قوله: تربت يداك: أصل معناه: الدعاء بالذل والهلاك، ويراد في العرف الإنكار والتعجّب والحثّ على الأمر. (اللمعات)

قوت: قوله: فعليك بذات الدّين تربت يداك: قال العراقي في أماليه: الدين هنا يمكن أن يحمل على الملة والتوحيد، أي ارغبوا عن نكاح الكتابيات فهو مكروه، والأظهر حمله على الطاعات والأعمال الصالحة والعفة. قال: وهذا ما يعنيه الفقهاء بقولهم: إن الدين من خصال الكفاءة.

شيخ: قوله: باب ما جاء في من ينكح على ثلاث خصال: معناه: أن الأولى بالاهتمام والرعاية هذه الأمور، لا أنه لا يجوز رعاية الجاه والمال، بل عليه أن يطلب أولاً ذات ديانة ودين، ثم يلاحظ المال والجاه إن شاء.

* * * *

(٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوْبَةِ

عرف شيخ

١٠٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا». وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

سهر قوت

قوت

يؤلف

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ، وَقَالُوْا: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» قَالَ: أَحْرَى أَنْ تَدُوْمَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا.

سهر: قوله: أن يؤدم: أي يكون بينكما محبة واتفاق، من أدم يأدم وآدم يؤدم - بالمد - أي ألف ووفق. وضمير "فإنه" لمصدر "انظر"، أو للشأن. وقوله: "بينكما" نائب فاعله. (مجمع البحار)

قوت: قوله: فإنه أحرى: أي أجدر. قوله: أن يؤدم بينكما: أي يؤلف ويوفق.

عرف: **حكم النظر إلى المخطوبة**: قوله: باب إلخ: قالوا: يجوز النظر إلى المخطوبة؛ كيلا ينجر الأمر إلى الفساد، وقالوا: إنه يخلص النية عند ابتداء النظر، ثم يفوض الأمر إلى الله.

شيخ: قوله: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة: النظر إليها جائز قبل الخطبة، وإن نظر إليها بشهوة فحرام.

* * * *

(٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْلَانِ النِّكَاحِ عرف شيخ

١٠٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَلْجٍ سهر قوت عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَصْلُ قوت مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ». سهر قوت عرف

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَالرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنهم.

وحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَأَبُو بَلْجٍ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ سُلَيْمٍ أَيْضًا، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ رضي الله عنه قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيْرٌ.

سهر: قوله: أبو بلج: [بموحدة مفتوحة وسكون لام بعدها جيم. (التقريب)]
قوله: الدف والصوت: قيل: المراد بالصوت الذكر والتشهير بين الناس، ونقل عن "شرح السنة" أن بعض الناس يذهب به إلى السماع، يعني سماع الغناء المتعارف بين الناس الآن، وهذا خطأ. أقول: إذا ثبت إباحة ضرب الدفوف فكيف لا يباح سماع الغناء؟ وقد ثبت إباحة ذلك في الأعياد والأعراس، كذا في "اللمعات".

قوت: قوله: أبو بلج: بكسر الموحدة. قوله: الدف: بفتح الدال. و"الصوت" قال البيهقي في سننه: ذهب بعض الناس به إلى السماع، وهو خطأ، وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس.

عرف: **حكم إعلان النكاح وبيان مذهب مالك** رحمه الله: قوله: باب إلخ: ويستحب الإعلان عند الفقهاء. أقول: لعل مذهب مالك رحمه الله أن الشاهدين لا يجب استماعهما في مجلس واحد ووقت واحد، خلاف سائر الأئمة.
المراد من الدف وبيان حكم ضرب الدف والإشكال والجواب عنه: قوله: الدف إلخ: الدف: ما يكون مجلداً من جانب واحد، وصرح الفقهاء بعدم جواز الدف ذي جلاجل. أقول: تدل المسائل على التوسيع وجواز ما يقال له: الدبل، وجواز النقارة والطبل؛ فإنه لا ذوق ولا حظ في هذه الأشياء، وقد جوزوا ضرب الدف للتشهير، =

شيخ: قوله: باب ما جاء في إعلان النكاح: الإعلان العام ليس بضروري؛ فإن في نكاح عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يخبر الصادق المصدوق، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، سيّدنا رسول الله ﷺ، وعلم بعد التفتيش، وكذا في نكاح جابر رضي الله عنه، بل القدر الضروري وهو ما يكتفى به، وطرقه متعدّدة، يتحقّق بالدف، وكذا يتحقّق الإعلان بدون الدف إن نكح في المسجد أو مجمعة عظيمة، وعندنا النكاح في المسجد جائز؛ لأنه عندنا عبادة، وعند الشافعي لا يجوز؛ لأنه ليس بعبادة عنده.

١٠٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ».

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ فِي هَذَا الْبَابِ. وَعِيْسَى بْنُ مَيْمُوْنٍ الْأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ. وَعِيْسَى بْنُ مَيْمُوْنٍ الَّذِيْ يَرْوِي عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ التَّفْسِيْرَ هُوَ ثِقَةٌ.

١٠٩١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ﵂ قَالَتْ: جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيَّ غَدَاةَ بُنِيَ بِي، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ، .....

سهر: قوله: بني بي: بلفظ المجهول، والمشهور بنى عليها، يقال: بنى على زوجته بمعنى زفّها، وهو الأصل في البناء، ثم هو كناية عن الزفاف وإن لم يبن. (اللمعات)

قوله: كمجلسك مني: هذا قول الربيع لمن تروي له الحديث. (اللمعات)

عرف = وأما طبل الغزاة فجائز، وكذا عند السرور ويوم العيد، وفي أكثر الكتب القصر على الدف، ولم أجد التوسيع إلا في "تكملة فتح القدير" لقاضي زاده الرومي؛ فإنه أشار إلى التوسيع، وفي الحديث الصحيح: "أنه ﷺ كان جلس يوماً وصغيرتان تضربان الدف فلم يمنعهما، فإذا جاء عمر ذهبتا، فقال ﷺ: إن الشيطان يفر من عمر. وأشكل هذا على العلماء من سماعه ﷺ، ثم جعله من الشيطان؟ فأقول: إنه وإن كان أمراً مباحاً، لكن المباح قد ينجر فيصير صغيرة عند الإصرار، وأيضاً كان هيئته ﷺ حين ضربهما مستكرهة، وأما صيرورة المباح صغيرة بالإصرار، فذكره الغزالي في باب التوبة والاستغفار. [روي عن أبي يوسف جواز ضرب الدف في كل موضع سرور.]

استحباب النكاح يوم الجمعة: قوله: واجعلوه في المساجد: في كتبنا: أن النكاح يوم الجمعة بعد العصر في المسجد مستحب.

حكم الحجاب للنبي ﷺ والنظر في الوجه والكفين: قوله: فجلس على فراشي إلخ: قال القاضي عياض ﵀: إنه ﷺ لا حجاب عنه لأحد، ونقول: يجوز النظر إلى الوجه والكفين فلا ضير علينا، نعم، الأحوط الحجاب، وهذا أصل المذهب.

سهر
وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ:

عرف
وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ

سهر
فَقَالَ لَهَا: «اسْكُتِي عَنْ هَذِهِ، وَقُوْلِي الَّتِي كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ قَبْلَهَا». وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: ويندبن: بضم الدال، من الندبة، والندبة: ذكر الموتى بفضائلهم ومحاسنهم.

قوله: اسكتي: قالوا: إنما منعهن عن ذلك كراهة أن يسند إليه ﷺ علم الغيب مطلقًا، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولأنه استهجن ذكره في أثناء اللهو واللعب، يعني وإن كان ضرب الدف والتغنّي في مثل هذا الموضع مباحًا في الجملة، ولكنه كره لما ذكر، والله تعالى أعلم، كذا في "اللمعات".

عرف: **عقيدة أهل السنة والجماعة في علم النبي ﷺ**: قوله: وفينا نبي يعلم ما في غد: اعتقاد أهل السنة والجماعة أن علمه اطلاعي، وأنه ﷺ أعلم الأولين والآخرين، وقال بعض الجهلة: إن علم البارئ وعلمه ﷺ متساويان، والفرق أن علمه ﷺ عرضي وعلم البارئ ذاتي. أقول: هذا ادعاء الباطل المحض؛ فإن علمه ﷺ متناه، وعلم البارئ غير متناه، فلا نسبة بين المتناهي وغير المتناهي. وفي "المعجم" للطبراني أنهن كن يغنين:

وأهدى لها كبشاً تنحنح في المربد وزوجك في النادي ويعلم ما في غد

* * * *

(٦) بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

أي من الدعاء

١٠٩٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللهُ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ».

قوت سهر

في هذا الأمر

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ

١٠٩٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنْ قَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

قوت

قوت شيخ

سهر: قوله: رفّأ: بالتشديد، شرطٌ جوابه قال إلخ. والترفية: الدعاء للمتزوّج، من الرفاء بكسر الراء ممدودًا، بمعنى الالتئام، وكانوا في الجاهلية يقولون: بالرفاء والبنين، فنهي عنه؛ لما فيه من كراهة البنات، كذا في "اللمعات".

قوت: قوله: إذا رفأ الإنسان: بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز، هذا هو المشهور في الرواية، أي إذا أحب أن يدعو له بالرفاء، وهي مأخوذة من الالتئام والاجتماع، ومنه رفوت الثوب، وروي بالقصر بغير همز على ترك الهمز. قوله: عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس: قال العراقي: هذا الحديث من أفراد ابن عباس عن النبي ﷺ، ولم يروه عن ابن عباس إلا كريب ولم يروه عن كريب إلا سالم. قال البزار: لا نعلم روي هذا الكلام عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه. قوله: لم يضره الشيطان: قيل: المراد لم يصرعه.

شيخ: قوله: لم يضره الشيطان: ليس معناه أنه لا يمسه أصلا، بل معناه لا يضره ضررًا عظيمًا، أو معناه لم يضره ضرر المس في وقت الولادة.

(٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيْهَا النِّكَاحُ

١٠٩٤ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُبْنَى بِنِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ،* لَا نَعْرِفُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ.

(٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيْمَةِ

١٠٩٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةُ [غَرِيْبٌ] بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ».

سهر: قوله: وبنى بي: المشهور بنى عليها، وقد يجيء بالباء، وفي الحديث استحباب التزوّج والدخول في شوال؛ ردًّا لما كان أهل الجاهلية يتشاءمونه؛ لما في اسم شوال من الإشالة والدفع. (اللمعات)
قوله: الوليمة: [الوليمة طعام العرس أو كل طعام وسميت لاجتماع الزوجين. (اللمعات)]

عرف: معنى الوليمة وأنواع الضيافة وحكم إجابة الدعوة: قوله: باب إلخ: قيل: إن الوليمة دعوة النكاح فقط، وقيل: إنه عام، وتجوز الوليمة إلى ثلاثة أيام، والضيافة على أنواع تسعة، منها الوتيرة والوكيرة والطعام الذي يصنع على ختم تعمير المكان، والطعام وقت القفول عن السفر، والضيافة التي تكون يوم الإيجاب والقبول في النكاح، ويسن إجابة الدعوة مؤكدة، وفي بعض كتب الشافعية الوجوب، وإليه تشير عبارة "الهداية".

شيخ: قوله: وكانت عائشة ﵂ تستحب: ليس معناه الاستحباب الشرعي، ولا أن الفضيلة في أن ينكح في شوال، بل معناه: أن أهل الجاهلية كانوا يكرهون النكاح في شوال، فنكح ﷺ عائشة ﵂؛ لرد اعتقادهم الفاسد، وكذا عائشة تستحب أن ينكح امرأة قبيلتها في شوال؛ لرد اعتقادهم الفاسدة، ففي زماننا لو اعتقد الجاهلون بحرمة النكاح في شهر، فإن نكح لرد اعتقادهم فيستحب.

فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

حلي سهر

النواة اسم لخمسة دراهم

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَزُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ رضي الله عنهم.

عرف

حَدِيْثُ أَنَسٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ: وَزْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

١٠٩٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ نَوْفٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رضي الله عنها بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

بفتح نون وسكون واو

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَ هَذَا. وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ: «عَنْ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِهِ نَوْفٍ». وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُدَلِّسُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ، فَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنْ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِهِ»، وَرُبَّمَا ذَكَرَهُ.

سهر: قوله: أو لم ولو بشاة: ظاهر هذه العبارة أنه للقلة، أي ولو بشيء قليل كالشاة، وقد يجيء مثل هذه العبارة لبيان التكثير والتبعيد، كما في قوله: ولو بالصين، فقيل: وهو المراد ههنا؛ لأن كون الشاة قليلة لم يعرف في ذلك الزمان، ولو أريد التقليل لم يبعد، والأكثر على أن الوليمة سنة، أي لمن أطاقها، لا على الحتم، كذا في "اللمعات".

عرف: **مذهب الشافعي رحمه الله في المهر وبيان محمل الحديث**: قوله: وزن نواة إلخ: يصح المهر عند الشافعي رحمه الله بكل قليل وكثير من المال، وما يخالفنا نحمله على المهر المعجل، وأما المؤجل فغيره. أقول: هذا المحمل يصح بعد إثبات مذهب عشرة دراهم، وسيأتي الكلام فيه، وقال ابن حزم: يصح النكاح على حبة شعيرة أيضاً، صنف عالم مجلداً كاملاً، وموضوعه إثبات حرمة الذهاب بلا دعوة أي التطفل.

حلي: قوله: على وزن نواة من ذهب: قلت: محمول على المعجل.

١٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ ابْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ». حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. وَزِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ كَثِيْرُ الْغَرَائِبِ وَالْمَنَاكِيْرِ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَذْكُرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ وَكِيْعٌ: زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَعَ شَرَفِهِ يَكْذِبُ* فِي الْحَدِيْثِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ [لَا يَكْذِبُ] بَدْلَ قَوْلِهِ: « يَكْذِبُ».

سهر: قوله: طعام أول يوم حق: قال الطيبي: وذلك على ما مرّ من أنه يستحبّ للمرء إذا أحدث الله به نعمة أن يحدث له شكرًا. قوله: وطعام يوم الثاني سنة: لأنه ربما ينجبر به ما عسى أن يصدر عنه تقصير، وتخلّف عنه بعض الأصدقاء؛ فإن السنة مكملة للواجب ومتممة له، وليس طعام اليوم الثالث إلا رياء وسمعة.

قوله: ومن سمّع إلخ: بلفظ الماضي المعلوم مشدد، أي شهّر نفسه بكرم أو غيره فخرًا ورياءً، "سمّع الله به" أي شهّره الله يوم القيامة بين أهل العرصات بأنه مراء كذاب، أو في الدنيا بذلك، ويفضحه بين الناس. (اللمعات)

شيخ: قوله: وطعام يوم الثالث سمعة: له معنيان: المعنى المشهور، وهو أن في تأخير الوليمة إلى يوم الثالث سمعة ورياء؛ لأنه إن لم يولم في أوّل اليوم لعارض ففي اليوم الثاني، فلما أخّرها عن اليوم الثاني أيضًا علم أن غرضه منها سمعة ورياء، فعلى هذا المنهاج خرج الكلام مخرج عادتهم في تأخير الوليمة إلى اليومين، ففي زماننا لو تعامل الناس على تأخير الوليمة أكثر من ثلاثة أيام إلى ثمانية أو تسعة مثلاً، فنحن نقول في حقّهم مثل ما قال ﷺ حسب عادة الناس في زماننا.

والمعنى الثاني: أن الأصل في طعام الوليمة أن يطعم الناس في ليلة الزفاف؛ فإن لم يطعم مثلاً لعارض فيطعمها غدا، ولا حاجة إلى التأخير إلى يوم ثالث، أو إلى رابع وخامس في غير وقتها؛ لأنها ليست بواجبة وفريضة، فلا حاجة إلى الأداء ما دون الوقت.

(١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّاعِي

١٠٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ايْتُوْا (قوت) الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيْتُمْ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْبَرَاءِ وَأَنَسٍ وَأَبِي أَيُّوْبَ ﷺ. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(١١) بابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَجِيْءُ إِلَى الْوَلِيْمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

١٠٩٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ - يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ - إِلَى غُلَامٍ لَهُ لَحَّامٍ (سهر)، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْجُوْعَ.

فَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِيْنَ دُعُوْا، فَلَمَّا انْتَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَابِ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ: «إِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِيْنَ دَعَوْتَنَا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ». قَالَ: فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ، فَلْيَدْخُلْ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ

سهر: قوله: لحّام: بصيغة المبالغة بائع اللحم، وألفاظ المحترفة واقعة بصيغة المبالغة؛ بناءً على كثرة عملهم ومزاولتهم له.

قوت: قوله: ايتوا الدعوة: بفتح الدال وهي الطعام.

* * * *

(١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزْوِيْجِ الْأَبْكَارِ سهر

١١٠٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» فَقُلْتُ: نَعَم، فَقَالَ: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» فَقُلْتُ: لَا، بَلْ ثَيِّبًا.

سهر قوت من ليس بيكر

فَقَالَ: «هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ - أَوْ تِسْعًا - فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ. فَدَعَا لِي. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنهما. حَدِيْثُ جَابِرٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: الأبكار: جمع بكرة، وهي العذراء. (القاموس)

قوله: هلا جارية: أي بكرًا، أي هلا تزوّجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ كناية عن الألفة التامّة والمحبة الكاملة؛ فإن الثيّب قد يكون متعلّقة الخاطر بالزوج الأول عند عدم وجدان الثاني كما تريد. (اللمعات)

قوت: قوله: هلا جارية: هو منصوب بفعل محذوف، أي هلا تزوجت.

* * * *

(١٣) بَابُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ عرف

.....

عرف: **الاختلاف في تولّي المرأة عقد النكاح وتمسك الحجازيين بحديث الباب والجواب عنه:** قوله: باب إلخ: مذهب الشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله أن النكاح لا يصح بعبارات النساء وإن أظهر الولي رضاءه مائة مرة، بل يجب عبارة الرجال، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصح النكاح بعبارة النسوان أيضاً، وقد يصح النكاح بدون إذن الولي أيضاً، وقال صاحباه: لا يجب عبارة النسوان، ويجب إذن الولي وبدونه باطل، وتمسك الحجازيون بحديث الباب: لا نكاح إلا بولي.أقول: لا يصح التمسك بهذا، ولا تعلق له بمرادهم أيضاً، وإنما أخذوا المسألة من عرف الناس، وتعرضوا إلى إثباتها بالمرفوعات، ولا تعلق لحديث أبي موسى رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها بمراد الحجازيين أصلاً، كما سيظهر عن قريب.

وأقول أولاً: إن حديث الباب مختلف في الوصل والإرسال، ورجح الطحاوي الثاني، ولكن المحدثين أقروا بأن الحديث حجة إسناداً، وحديث أبي موسى رضي الله عنه رواه أبو حنيفة أيضاً كما في مسانيده وفي "مستدرك الحاكم"، فعلم أن الحديث بلغ أبا حنيفة ولا يتفوه بأنه لعله لم يبلغه الحديث، فأتعرض إلى متن الحديث. فأقول: إنه لا يدل على ما ادعاه الحجازيون أصلاً، بل يدل على أنه لا بد من إذن الولي، وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد، ويدل صراحة على أن الغرض في حديث الباب إذن الولي حديث عائشة رضي الله عنها الآتي: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها إلخ

توجيه حديث عائشة وأبي موسى رضي الله عنهما: وتعرض الأحناف إلى جواب حديث عائشة وأبي موسى رضي الله عنهما فقال الشيخ ابن همام بقول الموجب بأنا نقول: إنه لا نكاح إلا بولي، لكن الولي أعم من أن يكون غير المولية كما في الصغيرة، أو يكون نفس المولية كما في الكبيرة.

أقول: ألفاظ الحديث يدل على أن المولية غير الولي، وقيل: إن كون إذن الولي لا بد منه صادق عندنا أيضاً؛ فإن إذن الولي واجب في بعض الصور، ومستحب في بعض الصور، وما من صورة لا يستحب فيها إذن الولي، وقيل: إن النفي نفي كمال، وإني لا أقول بنفي الكمال في اللفظ بل في مصداق اللفظ، أي تنزيل الناقص منزلة المعدوم، فإذا ثبت أن الحديث يدل على إذن الولي فينظر الفقيه أن إذن الولي هل لكون إذنه حق الولي، أو لا حق له وإذنه إنما هو نظراً إليها، فزعم الشافعية ومن تبعهم أن استئذان الولي لكونه حقاً له، وقلنا: إنه نظراً للمولية لتحصيل النفقة والكفاءة والمهر، كما في "موطأ محمد"، فأما أبو حنيفة فقال: إذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقصر في نفسها في الصداق فالنكاح جائز إلخ، وجعل محمد أثر الفاروق الأعظم رضي الله عنه حجة أبي حنيفة رحمه الله.

تخصيص النص بالرأي: ثم إن قيل: إن تخصيص الحديث العام بالرأي وقصره على غرض خاص ابتداء غير جائز. قلت أولاً: إن تخصيص النص بالرأي جائز إذا كان الوجه جلياً كما قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام"، =

.....

عرف = ولذا تجد أكثر أحاديث الأخلاق تخصص بالرأي، والوجه أن الوجه فيها يكون جلياً. وأقول ثانياً: إن التخصيص ليس بالرأي بل بالنص، كما سأذكر مستدلاتنا التي تدل على التخصيص، ثم يمكن لأحد أن يدعي أن الغرض لا يجب أن يتعين في ما قلتم، لَمَ لا يجوز أن يكون الغرض غيره؟ أقول: يؤتى البيان على ذلك الغرض، وعندي محملان آخران لحديث: لا نكاح إلا بولي إلخ، أذكر أحدهما في آخر الباب، وتمسك أصحابنا على المذهب بحديث سيأتي البكر تستأذن إلخ؛ وسأذكر الاستدلال به، ويرد على الحجازيين حديث الباب؛ فإنه يدل على أن الضروري إذنه، وفيه "فلها المهر بما استحل إلخ"؛ فإن تفريع المهر يدل على أن النكاح صحيح، فقالوا: إن المهر لشبهة النكاح.

أقول: إثبات الحكم بالشبهة يفيدنا في مسألة أخرى وهي أن من نكح بمحرمته فلا حد عليه من الجلد أو الرجم، وإن كان هذا أشد من الزنا؛ فإن فيه شبهة النكاح، وأما ما في حديث عائشة ﵂: فنكاحها باطل، فقيل: إنه على شرف البطلان، وإن الباطل بمعنى ما لا فائدة فيه: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً﴾ (آل عمران: ١٩١)، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ورجل بطال: بكار، أو يقال: إن هذا الحديث فيما تزوجت بمهر أقل أو في غير كفئها؛ لأنها لو تزوجت في الكفاءة وبتمام الصداق، فالغرض حاصل، فإذا تزوجت في غير كفئها أو بمهر أقل، ففي ظاهر الرواية لنا أن النكاح صح؛ لكنه يجوز للأولياء فسخ نكاحها برفع القضية إلى القاضي، وفي رواية عن حسن بن زياد ﵀: أن هذا النكاح باطل من الرأس، وأفتى بها المتأخرون، وأفتى بها السرخسي، فإذن لا ضير علينا في لفظ "باطل"، وأيضاً لفظ: وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له إلخ، يفيدنا في أن إذن الولي ليس لكون الإذن حقه، بل نظراً للمولية، ونقول أيضاً: إن الزهري راوي حديث عائشة ﵂، ومذهب الزهري موافق لمذهب أبي حنيفة ﵀.

أدلة الأحناف: وأما أدلتنا فمنها ما في "الطحاوي": أن عائشة ﵂ أنكحت حفصة بنت أخيها بابن أختها، وكان أبو حفصة عبد الرحمن بالشام، وما كانت عائشة وليتها، وقال الحجازيون: إن عائشة لم تنكح بعبارتها، بل هيأت الأمر من الرضاء وغيره، ثم حولت أمر الإيجاب والقبول إلى الرجال، كما في "الطحاوي"، قال الطحاوي: إن هذا لا يفيدهم فإن هؤلاء الرجال لم يكونوا أولياء، وكلامنا في الأولياء.

ومن أدلتنا على أن الغرض إذن الولي ورضاؤه، ولا يجب عبارته ما أخرجه في "معاني الآثار": أنه ﷺ أراد أن ينكح أم سلمة ﵂ فقال لها، قالت: ليس أحد من أوليائي حاضراً، قال: ليس أحد من أوليائك حاضرا ولا غائبا إلا ويرضاني، [أخرجه ابن حبان أيضا، وفيه ثلاث معاذير أم سلمة ﵂.] فدل على أن العبارة من الأولياء ليس بضروري، بل يكفي إذنهم، فقيل في جواب هذه الرواية: إن المنكح عمر بن أبي سلمة، وكان ولياً وعمره أزيد من ثلاث سنين، وقيل: إن عمر هذا كان عمر الفاروق، وكان وكيلها، والوكالة جائزة عند الشافعية أيضاً، وقيل: ما أنكح عمر بل أنكح سلمة أخوه الأكبر. =

١١٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوْسَى ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».

سهر قوت حلي شيخ

سهر: قوله: لا نكاح إلا بولي: هذا الحديث حجة للشافعي ﷺ، وكذا حديث عائشة ﷺ الآتي، وحجتنا حديث =

قوت: قوله: لا نكاح إلا بولي: حمله الجمهور على نفي الصحة، وأبو حنيفة على نفي الكمال.

عرف = أقول: كيف ما قيل الحديث، وقوله دال على أن الغرض رضاء الولي، ومما يدل على عدم ضرورة العبارة ما في "موطأ مالك": "وكان أهلها غائباً إلخ"، وفيه: قال لها قد حللت فانكحي من شئت إلخ، والحديث مرفوع، ويجوز لها النبي ﷺ النكاح بدون حضور الأولياء، وما تمسك أحد من الأحناف بهذا الحديث، والله أعلم وجه عدم تمسكهم بهذا، ولنا أدلة أخر محصاة في موضعها، فأذكر أحد المحملين اللذين وعدت، فأقول: إن حديث: لا نكاح إلا بولي، صادق على مذهب أبي حنيفة ﷺ، فإنها إن نكحت في غير كفئها أو بتنقيص المهر فالحكم مَرَّ، وإن نكحت في كفئها وبتكميل المهر و لم يأذن لها الولي، فيجبر الولي على أن يأذنها ويأمره الشريعة بالإذن؛ لحديث علي ﷺ السابق: والأيم إذا وجدت لها كفؤها، والآية ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ...﴾ (البقرة: ٢٣٢)، فإن أذن الولي فيها فصدق أنه نكاح بإذن ولي وإن كان الإذن لاحقاً، ولا ضير في هذا؛ فإنا نعمم الإذن، وإن لم يأذنها فقد خالف أمر الشارع، فالسلطان ولي من لا ولي له، فحاصل الحديث استرضاء الولي واستئذانه، هذا ما حصل لي من المحمل مختصراً.

ثم ليعلم أن الخارج من الأحاديث أجزاء، وهي أن يكون النكاح بإذن الولي وأن العبرة للمولية عند تنازع الولي والمولية، وأن الولاة إذا تعارضوا فالولاية للسلطان، ولا خلاف لأبي حنيفة في أحدها، وأيضاً اعتبار المولية وترجيحها عند النزاع يقرب الحديث إلى مذهبنا.

حلي: قوله: لا نكاح إلا بولي: قلت: عام مخصوص منه البعض، ومحمول على غير البالغة.

شيخ: قوله: لا نكاح إلا بولي: في المسألة مذهبان: مذهب الشافعي، وهو أن لا ينعقد النكاح ببيان النسوان بدون =

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ ﷺ.

سهر = ابن عباس ﷺ: الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ (البقرة: ٢٣٠)، فأسند النكاح إليها، فعلم أنه يجوز بعبارتها، وقوله سبحانه: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (البقرة: ٢٣٢)، فأضاف النكاح إلى النساء ونهى عن منعهن منه، وظاهره أن المرأة يصح أن تنكح نفسها، وكذا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة: ٢٣٤)، فأباح سبحانه فعلها في نفسها من غير شرط الولي، ويؤيد قوله ﷺ لما خطب أم سلمة، قالت: ليس أحد من أوليائي حاضرًا، قال: ليس أحد من أوليائك حاضرًا وغائبًا إلا ويرضاني، وقال لابنها عمر بن أبي سلمة - وكان صغيرًا -: قُم فزوّج رسول الله ﷺ، فتزوّج ﷺ بغير ولي، وإنما أمر ابنها بالتزوّج على وجه الملاعبة؛ إذ قد نقل أهل العلم بالتاريخ أنه كان صغيرًا، قيل: ابن ست، وبالإجماع لا يصح ولاية مثل ذلك، ولهذا قالت: ليس أحد من أوليائي حاضرًا.

وتكلّم على حديث أبي موسى: "لا نكاح إلا بولي" بأن محمد بن الحسن روى عن أحمد أنه سئل عن النكاح بغير ولي، أثبت فيه شيء عن النبي ﷺ؟ فقال: ليس ثبت فيه شيء عندي عن النبي ﷺ. ثم هو محمول على نفي الكمال، ويقال بموجبه؛ فإن نكاح المرأة العاقلة تنكح نفسها نكاح بولي، والنكاح بغير ولي إنما هو نكاح المجنونة والصغيرة؛ إذ لا ولاية لهما على أنفسهما، وتكلّم على حديث عائشة بأنه رواية سليمان بن موسى قد ضعفه البخاري، وقال النسائي: في حديثه شيء، وقال أحمد: في رواية أبي طالب حديث: لا نكاح إلا بولي ليس بالقوي، وقال في رواية المروزي: ما أراه صحيحًا؛ لأن عائشة فعلت بخلافه، قيل له: فلم تذهب إليه؟ قال: أكثر الناس عليه، ثم ابن جريج نقل عن الزهري أنه أنكر الحديث، هذا كله في "اللمعات".

شيخ = إذن الولي أعم من أن تكون صغيرة أو كبيرة، ومذهب إمامنا أبي حنيفة أنه ينعقد النكاح بعبارة النسوان إلا أن يكون موقوفًا، فللولي الاعتراض أو إجازة الانعقاد، والحديث بظاهره يخالفنا، ولنا في إثبات مذهبنا طريقان، الأول: بطريق التعارض في الأحاديث، وترجيح الراجح على المرجوح، فأقول - وبالله التوفيق -: الأحاديث اللاتي ذكرها الترمذي في الباب كلّها مخدوشة، ليست بقابلة للاحتجاج؛ فإن حديث أبي إسحاق فيه اضطراب تراه كما ذكره الترمذي ﷺ في "المختصر"، وكذا حديث عائشة ﷺ يعني "لا نكاح إلا بولي"، قال الترمذي: إنه حسن، مع أنه لا يبلغ إلى هذه الدرجة أحد سوى الترمذي، وقد روي خلاف هذه الآثار ما يدلّ على ما ذهب إليه أبو حنيفة، منها: أن عائشة ﷺ زوّجت ابنة أخيه عبد الرحمن بن أبي بكر على غيبته، فلما جاء لم يرض بنكاحها، ولم يحسن فعل أخته عائشة، ومع هذا قال: لا أردّ دخل أختي وإن لم أحبّه، فهذه عائشة ﷺ قد روت حديث: "لا نكاح إلا بولي" الذي استدلّ به الشافعي، فإما أن لا ترى مرويها صحيحة، ولم تعمل عليه، =

.....

شيخ = ولا تبالي بها، فقد سقطت عدالتها، فلا يصحّ الاحتجاج بما روت - العياذ بالله -، وإما أن تراه معمولاً إلا أنها فهمت معنى خلاف ما فهم الشافعي، فنحن نرجح معناها؛ لأن ما فهم راوي الحديث يكون أولى بالاتباع لا ما فهم غيره، فضل أنها مجتهدة.

ودليلنا أيضًا ما روي في الصحاح أنه ﷺ لما خطب أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما من أوليائي حاضر، وأيضًا قال ﷺ: الأيم أحقّ بنفسها من وليها، وأيضًا النصوص القرآنية ترجّحنا حيث أسند النكاح إلى نفسها في مواضع عديدة من كلام الله تعالى، وأيضًا القياس يؤيّدنا أنهم اتفقوا على أنها قبل بلوغها محجورة من التصرّفات في مالها ونفسها، فلما بلغت فهي في يد نفسها في جميع التصرفات المالية، ولا تبقى للولي عليها ولاية حينئذ، فكذا نقول: إنها بعد الحلم في يد نفسها تتصرف في نفسها كما في بقيّه التصرفات، وأيضًا يأبى العقل السليم من أن تكون الحرّة العاقلة البالغة المالكة لجميع التصرفات محجورة في تصرّف بعضها. فلما رويت هذه الآثار خلاف ما استدل به الشافعي مع قوتها وصحتها، وتوافقها مع النصوص القرآنية والقياس، فنحن نرجّحها، ونترك ما يقابلها بوجوه ذكرنا.

الطريق الثاني: التوافق في الروايات، فأقول: الآثار المروية في هذا الباب لا تخالف أبا حنيفة؛ لأن النهي في قوله ﷺ: لا نكاح إلا بولي، نفي اللزوم، يعني لا يلزم النكاح بدون الولي، بل للولي الاعتراض، وله أن يفسخ، وهذا كما يقال: لا بيع بين المشتري والبائع ما لم يتفرّقا، ففي هذا القول المراد بنفي البيع نفي لزوم البيع قبل تفرق البائعين، وإلا فالبيع قد تم، فكذا ههنا، وأيضًا قوله المذكور يحتمل معناه: أن لا ولاية للنكاح إلى النسوان، أي ليس لهن أن يَنكحن ولا يُنكحن؛ لما روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها، فقربت بينهما بستر، ثم تكلّمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح، وأمرت رجلاً فأنكح، ثم قالت: ليس إلى النساء النكاح، وهذا أيضًا مذهب البعض. فعلى هذا المعنى أيضًا لا يثبت مذهب الشافعي.

ويحتمل أن يكون قوله ﷺ: لا نكاح إلا بولي إخبارًا في معنى الإنشاء، والمخاطبات بهذا النهي النسوان، فمعناه: لا ينبغي للنسوان أن ينكحن بأنفسهن بدون إجازة الأولياء وإخبارهم؛ لأنهن ناقصات العقل والأديان، فلو ينكحن بغير الأولياء لفاتت مقاصد النكاح، يعني التوافق والمعاش؛ لأنهن لَسْنَ واقفات بأحوال الرجال وطرق النكاح، فربما يرضين لأنفسهن حسينًا على حسنه، وإن لم يكن متديّنًا وذا مال مثلاً وغيره من المفاسد، وكذا في قوله: "فنكاحها باطل"، يعني فعلت فعلاً شنيعًا، وقال ﷺ زجرًا وتنبيهًا: باطل وإن انعقد، كما قال ﷺ في حق بيع النساء: لا بيع لهن ما لم يستأذن أزواجهن، مع أنهم اتّفقوا على جواز بيعهن في أموالهن، وإن لم يستأذن أزواجهن، فمعنى هذا القول عندهم مثل ما قدمنا، يعني أنه خبر في معنى الإنشاء، يعني لا ينبغي لهن أن يبعن بدون إذن أزواجهن؛ لعدم علمهن بفنون التجارة والبيع والشراء، فربما وقعن في الخسارة، وما ربحت تجارتهن، فكذا فيما نحن فيه.

١١٠٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

سهر قوت حلي عرف

فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ هَذَا.

أي تنازعوا واختلفوا

وَحَدِيْثُ أَبِي مُوْسَى ﷺ حَدِيْثٌ فِيْهِ اخْتِلَافٌ، رَوَاهُ إِسْرَائِيْلُ وَشَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو عَوَانَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوْسَى ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

وَرَوَاه أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوْسَى ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

سهر: قوله: فإن اشتجروا: أي إذا تنازعوا واختلفوا، كان الأمر مفوّضًا إلى السلطان، وكانوا كالمعدومين.

قوت: قوله: فان اشتجروا: أي اختصم الأولياء أيهم يزوج.

عرف: قوله: فلها المهر إلخ: ههنا كلام للطحاوي في "مشكل الآثار" وقع ضمناً في باب آخر، وكلامه ذلك ألطف فليراجع إليه.

حلي: قوله: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له: قلت: غير محمول على ظاهره؛ لأن الأولياء إن زوجوها معًا فالأنكحة باطلة معًا، وإن متعاقبا صح الأول بالإجماع، فيؤول أن السلطان ينفذ في صورة التعاقب النكاح الصحيح، فهذه هي ولاية، والله تعالى أعلم. انظر ما في باب ما جاء في الوليين يزوجان.

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: «عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ». سهر

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.* وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ،** عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». وترك فيه ذكر أبي موسى

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ، وَلَا يَصِحُّ. سهر

وَرِوَايَةُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» عِنْدِي أَصَحُّ؛ لِأَنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي أَوْقَاتٍ حلي

---

* وَقَعَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي هَكَذَا: [وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا.]

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ: [عَنْ أَبِي بُرْدَةَ] بَدْلَ قَوْلِهِ: « عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ».

سهر: قوله: و لم يذكر: [أي اختلف الرواة على يونس في ذكره عن أبي إسحاق وتركه.]
ولا يصح: [أي ذكر أبي بردة؛ لأن سفيان أورد هذا الحديث في مسنده و لم يذكر فيه عن أبي بردة.]

عرف: **سقوط العبارة في أكثر النسخ وبيان الصحيح**: قوله: عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة إلخ: سقطت العبارة في أكثر النسخ، الصحيح: "عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة إلخ".

حلي: قوله: عندي أصح: قلت: يفهم منه أن حديث غير الأحفظ قد يرجح على حديث الأحفظ؛ لقرائن خارجية في بعض الأوقات، وقد يمس إلى هذه القاعدة حاجة في الفقهيات.

مُخْتَلِفَـةٍ، وَإِنْ كَانَ شُعْبَـةُ وَالثَّوْرِيُّ أَحْفَظَ وَأَثْبَتَ مِنْ جَمِيْعِ هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيْثَ، فَإِنَّ رِوَايَةَ هَؤُلَاءِ عِنْدِي أَشْبَهُ وأَصَحُّ؛ لِأَنَّ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيَّ سَمِعَا هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَسْأَلُ أَبَا إِسْحَاقَ: أَسَمِعْتَ أَبَا بُرْدَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيْثُ عَلَى أَنَّ سَمَاعَ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ* هَذَا الْحَدِيْثَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.

وَإِسْرَائِيْلُ هُوَ ثَبْتٌ (سهر) فِي أَبِي إِسْحَاقَ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ مَهْدِيٍّ يَقُوْلُ: مَا فَاتَنِي الَّذِي فَاتَنِي مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا لِمَا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيْلَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أَتَمَّ.

وَحَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى ابْنُ (حلي) جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى، عَنِ الزُّهْـرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها،

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي [عَنْ مَكْحُوْلٍ...] بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَنَّ سَمَاعَ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ».

سهر: قوله: ثبت في أبي إسحاق: [أي في رواية؛ لأنه يأتي به كاملاً تاما ويذكر فيه جميع شيوخه.]

حلي: قوله: ابن جريج: قلت: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، فعبد المجيد وعبد الملك يشتركان في كونهما ابني عبد العزيز وإن كان كلا عبد العزيز متغايرين.

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَرُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثُمَّ لَقِيْتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَأَنْكَرَهُ، فَضَعَّفُوْا هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ أَجْلِ هَذَا.

عرف

عن الذي سمع سليمان منه

وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ: وَسَمَاعُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ، إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ مَا سَمِعَ مِنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَضَعَّفَ يَحْيَى رِوَايَةَ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ.

سهر

وَالْعَمَلُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ رضي الله عنهم

عرف إسماعيل

سهر: [أي ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره.]

عرف: **تضعيف الترمذي والرد عليه**: قوله: فأنكره إلخ: وضعف الترمذي إنكار الزهري. أقول: روى بشر بن مفضل عن ابن جريج كما روى ابن علية، فلا يكون إنكار الزهري بلا أصل.

بيان التردد في قول الترمذي رحمه الله: قوله: والعمل في هذا إلخ: إني متردد في قول الترمذي هذا، فإن مذهبهم إثبات أن النكاح لا بد فيه من عبارة الرجال، ولا يدل عليه مثل حديث أبي موسى وعائشة رضي الله عنهما فإذن الأقرب إلى ظواهر الأحاديث مذهب الصاحبين.

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ أَنَّهُمْ قَالُوْا: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، مِنْهُمْ سَعِيْدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَغَيْرُهُمْ، وَبِهَذَا يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عرف

١١٠٣ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَغَايَا سهر قوت اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ».

قَالَ يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ: رَفَعَ عَبْدُ الْأَعْلَى هَـذَا الْحَدِيْثَ فِي التَّفْسِيْرِ، وَأَوْقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

سهر: قوله: البغايا: جمع بغية، وهي الزانية من البغاء - بالكسر - الزنا، وفيه: أن النكاح بلا شهود فاسد، وهو المذهب عند جمهور الأئمة وعند الشافعي وعندنا، وقد جاء في مذهبنا رواية في نكاح الخفية، وهي رواية شاذّة، والصحيح ما تقرّر في المذهب من وجوب الشاهدين، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، ورواه الجماعة، كذا في "اللمعات".

وفي "الهداية": اعلم أن الشهادة شرط في النكاح؛ لقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بشهود، وهو حجة على مالك في اشتراط الإعلان دون الشهادة، ولا بد من اعتبار الحرية فيها؛ لأن العبد لا شهادة له؛ لعدم الولاية، ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ؛ لأنه لا ولاية بدونهما، ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين؛ لأنه لا شهادة للكافر على المسلم، ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين، وفيه خلاف الشافعي، ولا يشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا للشافعي، له أن الشهادة من باب الكرامة، والفاسق من أهل الإهانة، =

قوت: قوله: البغايا: جمع بغي، بالتشديد، وهي الزانية.

عرف: **بيان شرط البينة لصحة العقد**: قوله: باب إلخ: البينة شرط عندنا لصحة العقد لا لمحض إثباته.

١١٠٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ سَعِيْدٍ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَهَذَا أَصَحُّ. هَذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوْعًا. وَرُوِي عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ هَذَا الْحَدِيْثُ مَوْقُوْفًا.

وَالصَّحِيْحُ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَوْلُهُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»،* وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ نَحْوَ هَذَا مَوْقُوْفًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُوْدٍ. لَمْ يَخْتَلِفُوْا فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا مَنْ مَضَى مِنْهُمْ إِلَّا قَوْمًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ: لَا يَجُوْزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ.

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ أَنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوْا ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ فِيْمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»: [هَكَذَا رَوَى أصحاب قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ».]

سهر = ولنا أنه من أهل الولاية، فيكون من أهل الشهادة، وهذا لأنه لما لم يحرم ولايته على نفسه لإسلامه، لا يحرم على غيره؛ لأنه من جنسه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ تَجُوْزُ فِي النِّكَاحِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

(١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

عرف

١١٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ، قَالَ: «التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ:

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

سهر

وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ:

أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي[1] اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ»، قَالَ: وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ.

---

(١) وفي نسخة: "يهده" بدل قوله: "يهدي".

سهر: قوله: والتشهد في الحاجة: أي في النكاح وغيره، وعند الشافعي الخطبة سنة في أول العقود كلها، مثل البيع والنكاح وغيرهما، والحاجة إشارة إليها. وقوله: "أن الحمد لله" "أن" مخفّفة من المثقّلة، وإنما سمّي حمد الله شهادة؛ لأن الحمد لله شهادة بثبوت الكمالات الذاتية والفعلية له تعالى، كذا قيل، ولا حاجة إليه؛ فإن الشهادة مذكورة فيه، والتحميد والاستعانة والاستغفار توطئة وتمهيد لذكرها تبرّكًا وتيمّنًا، كذا قاله الشيخ في "اللمعات شرح المشكاة".

عرف: **حكم خطبة النكاح واستماع الخطبة**: قوله: باب إلخ: خطبة النكاح عندنا مستحبة، وقال في "الدر المختار": إن استماع كل خطبة واجب. أقول: إن هذه الكلية في حيز الخفاء؛ فإن في استماع خطبة العيدين توسعا، وقال الشافعي رحمه الله: يستحب الخطبة في ابتداء كل أمر ذي بال.

قَالَ عَبْثَرٌ: فَفَسَّرَها سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ﴿اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾، (آل عمران: ١٠٢)
﴿وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾، ﴿اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا (النساء: ١)
قَوْلًا سَدِيْدًا﴾ الْآيَة. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه (الأحزاب: ٧٠)

حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَكِلَا الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحٌ؛ لِأَنَّ إِسْرَائِيْلَ جَمَعَهُمَا، فَقَالَ: «عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ». وَقَدْ قَالَ بعضُ أَهْلُ الْعِلْـمِ: إِنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

١١٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

سهر: قوله: تساءلون به: أصله تتساءلون، أي يسأل بعضكم بعضًا، فيقول: أسألك بالله.
قوله: والأرحام: بالنصب، عطف على محل الجار والمجرور، كقولك: مررت بزيد وعمراً، أو على "الله" أي اتّقوا الله واتّقوا الأرحام، فصلوها ولا تقطعوها، وقرأ حمزة بالجر عطفاً على الضمير المجرور، وهو ضعيف؛ لأنه كبعض الكلمة، قاله البيضاوي، وفيه: أن قراءة حمزة ثبتت بالتواتر عنه ﷺ، فلا يجوز الطعن فيها بقياس واهٍ كبيت العنكبوت.
قوله: كاليد الجذماء: بالذال المعجمة، أي التي لها الجذام العلة المشهورة، وقيل: المقطوعة لا فائدة فيها. (اللمعات)

* * * *

عرف شيخ
(١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

١١٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سهر حلي
«لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَالْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ ﷺ.
كقفل كصغيرة

سهر: قوله: لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن: الاستئمار: طلب الأمر، والاستئذان: الإعلام، وقيل: طلب الإذن؛ لقوله ﷺ: وإذنها الصموت، وظاهر الحديث يدل على أنه ليس للولي أن يزوج موليته من غير استئذان ومراجعة ووقوف واطلاع على أنها راضية بصريح إذن أو سكوت من البكر؛ لأن الغالب من حالها أن لا تظهر إرادة النكاح حياء. (الطيبي)

عرف: **الاختلاف في علة ولاية الإجبار ومحمل حديث الباب**: قوله: باب إلخ: المذكور في حديث الباب الولاية، وولاية الإجبار عندنا دائرة على الصغر، وعند الشافعي رحمه الله على البكارة، وليس المراد بولاية الإجبار أن ينكحها جبراً وضرباً، بل المراد صحة الإنكاح ونفاذه بدون أمرها، وإذن تخرج مواد أربعة، ثنتان منها متفقة عليها، وثنتان مختلفة فيها، وأما حديث الباب فقال الحجازيون: إن الحديث يقابل بين البكر والثيب، ولم يتعرض إلى الصغر والبكر، وقالوا: إن بين الاستئذان والاستئمار فرقاً، وقالوا: إن الاستئمار من الثيب واجب، والاستئذان من البكر مستحب، والحديث في المذهب محمول على الكبيرة، ونقول: إن في الجملتين حكماً وجوبياً، والحديث في الكبيرة؛ لأن الصغيرة لا اعتبار بإذنها، فتكون مستثناة عقلاً، ثم ليس ولاية الإجبار عندنا على الكبيرة، بكراً كانت أو ثيباً، إلا أن البكر يكفي صموتها، والثيب يجب التلفظ منها بعين ما في حديث الباب من الاستئمار والاستئذان. وأقول: الأقرب إلى الحديث مذهب أبي حنيفة، ووافقه كثير من أئمة الحديث =

حلي: قوله: لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن: قلت: فيه دليل الحنفية في أن مدار الجبر الصغر.

شيخ: قوله: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب: الحديث بجملته يوافق أبا حنيفة، وعلم منه أن له ولاية لإجبار الصغير كما هو مذهبه، والحديث صريح فيه حيث قيل فيه: إذا بلغت، فلا بد له من الاستئذان، وحجة على الشافعي حيث قال: إن مدار ولاية الإجبار البكارة.

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الثَّيِّبَ لَا تُزَوَّجُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَإِنْ زَوَّجَهَا الْأَبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَالنِّكَاحُ مَفْسُوْخٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَزْوِيْجِ الْأَبْكَارِ إِذَا زَوَّجَهُنَّ الْآبَاءُ، فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْأَبَ إِذَا زَوَّجَ الْبِكْرَ وَهِيَ بَالِغَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا، فَلَمْ تَرْضَ بِتَزْوِيْجِ الْأَبِ، فَالنِّكَاحُ مَفْسُوْخٌ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ: تَزْوِيْجُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ جَائِزٌ، وَإِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

١١٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ﷺ

سهر: قوله: فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ: واستدلوا بحديث ابن عباس قال: إن جارية بكرًا أتت رسول الله ﷺ، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيّرها النبي ﷺ، رواه أبو داود.

قوله: الأيم: [من لازوج لها، والمراد ههنا الثيب لمقابلة البكر.]

عرف = بأن مدار الولاية على الصغر لا البكر، ووافقنا الشيخ تقي الدين السبكي الشافعي، وله اختيارات خلاف الشافعية تزيد على مائة مسألة. [وقد أقر الترمذي بأن أكثر الجمهور مع أبي حنيفة رحمه الله.] وأقول: إن حديث الباب يدل على رجحان حق المولية عند التعارض، فتمسُّكُ بعض الأحناف بهذا الحديث له وجه.

معنى الأيم لغة واختلاف الأئمة في المراد به: قوله: الأيم أحق بنفسها إلخ: الأيم في اللغة قيل: من طلقها زوجها أو مات عنها، وقيل: من لا زوج لها، وهذا أعم من الأول، قال الحجازيون: المراد من الأيم الثيب؛ لقرينة المقابلة =

حلي: قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها: قلت: فيه دليل الحنفية في عدم الجبر أن النكاح بلا ولي جائز.

وَاحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ شيخ مَا احْتَجُّوْا بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».

وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا، فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوْخٌ عَلَى حَدِيْثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ رضي الله عنها، حَيْثُ زَوَّجَهَا أَبُوْهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُ.

عرف = بين الأيم والبكر ههنا، والمقابلة بين البكر والثيب في الحديث السابق، ويراد في هذا الحديث أيضاً الثيب، وقال العراقيون: إن المراد من الأيم الكبيرة التي لا زوج لها، وأما قيد الكبيرة فلما ذكرنا أولاً، والشرح ما مر أولاً.

بيان تمسك العراقيين بحديث الباب والرد عليه: وتمسك العراقيون بحديث الباب على أن الولي ليس بشرط لصحة النكاح. أقول: لا يدل الحديث على ما قالوا بل يدل على أن يشترك الولي والمولية في النكاح، ويكون الولي تابعاً لرأي المولية، وأما إذا اختلفا فالترجيح لرأي المولية، وقال الترمذي في شرح حديث الباب ما قلت.

وقال الشافعية: إذا اختلفا وتريد النكاح في الكفؤ، فيجبر الولي على الإنكاح، وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له، وقال الشافعية: إن الولاية على البكر، وليس ولاية الإجبار إلا للوالد والجد، وعندنا الأب ثم الجد، ثم العصبات ثم ذو أرحام، ويخرج صورة عند الشافعية لا يمكن النكاح فيها إلا بعد مدة، وهي إن كانت صغيرة ثيباً ومات عنها أبوها وجدها، فإذن لا تنكح إلا بعد البلوغ، ولا يمكن لها سبيل النكاح قبل البلوغ.

شيخ: قوله: وليس في هذا الحديث ما احتجوا به: لما كان قوله عليه السلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، حجّة للأحناف على الشوافع، فقصد الترمذي ترديد الاستدلال بأنه لا يصح الاستدلال بهذه الرواية؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما راويها أفتى بعده عليه السلام خلافها، وكذا روي قوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي، فمعناه أن الولي لا يزوّجها إلا برضائها وأمرها، يعني ليس له الإجبار عليها؛ لأنها ثيب، وليس معناه: أن لا حاجة لها إلى إذن الولي.

فأقول: يصح استدلال الأحناف بالرواية المذكورة، وأما الاعتراض بأن ابن عباس رضي الله عنهما روايه يفتي خلافها، فهذا إنما يصح عند التناقض بين ما رواه وما أفتى به، إذا كان غرضه من الفتوى عدم انعقاد النكاح، =

(١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ
عرف شيخ

١١٠٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا،...
سهر

سهر: قوله: اليتيمة تستأمر في نفسها: أي في نكاحها، والمراد البكر البالغة من اليتامى، وسمّاها اليتيمة باعتبار ما كانت، كذا نقل الطيبي، واعتبار هذه العلاقة لا ينافي أن يراد الثيّب أيضًا، ولكن إرادة البكر متعيّنة؛ لقوله: "فإن صمتت إلخ". (اللمعات شرح المشكاة)

عرف: **معنى اليتيمة والمراد من حديث الباب:** قوله: باب إلخ: أشكل هذا الباب على الناس؛ لأن حكم الولاية وعدمها على الصغيرة والكبيرة قد مر في الأبواب الأول، قال الطيبي شارح "المشكاة": إن المراد من اليتيمة الكبيرة لا الصغيرة، وأطلق عليها لفظ "اليتيمة" على ما كانت قبل، ومعنى الباب أنها لا يسارع في نكاحها ما لم تأذن، فكأنه ﷺ شرط بلوغها، فمعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر، وقال الشافعية: إن ولاية الإجبار ليست على البكر الصغيرة إلا للأب والجد، والثيب الصغيرة إذا مات أبواها، فلا سبيل لنكاحها إلا بعد بلوغها؛ لأنها لا تجبر عليها؛ لأن ولاية الإجبار على البكر، وأما السلطان فلا ولاية له أيضاً؛ لأن ولي الصغيرة ليس إلا الأب والجد، وقال مالك رحمه الله: لا ولي إلا الأب، والمراد في حديث الباب من اليتيمة البالغة، مات والداها أم لا، وقال الشافعية: إن المراد من اليتيمة من مات والداها أي المعنى اللغوي.

شيخ = وأما إذا كان غرضه مثل ما قدّمنا من غرض أبي حنيفة، يعني أنه خبر بمعنى الإنشاء، فلا يبقى التعارض، وكذا ما مرّ في الباب المتقدّم ما قال الترمذي: منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم، فمذهبهم إنما يوافق الشافعي إذا كان غرضهم نفي انعقاد النكاح، وأما لو كان مرادهم كما قال أبو حنيفة، يعني أنه خبر بمعنى الإنشاء فلا، ولا تصريح، ولنا احتمال كافٍ.

قوله: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج: المراد باليتيمة الباكرة البالغة، بقرينة قوله ﷺ: "فإن أبت فلا جواز عليها"، وتسميتها يتيمة باعتبار ما كانت، كما في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ (النساء: ٢)، وقوله ﷺ: "فإن أبت فلا جواز عليها" يوافق أبا حنيفة، ويخالف الشافعي خلافًا صريحًا، فكيف قال الشافعي بولاية الإجبار على الأبكار البالغة؟

فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا».* وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما.**

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا زُوِّجَتْ فَالنِّكَاحُ مَوْقُوفٌ حَتَّى تَبْلُغَ، فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ وَفَسْخِهِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْيَتِيمَةِ حَتَّى تَبْلُغَ، وَلَا يَجُوزُ الْخِيَارُ فِي النِّكَاحِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِذَا بَلَغَتْ الْيَتِيمَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَزُوِّجَتْ فَرَضِيَتْ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَا خِيَارَ لَهَا إِذَا أَدْرَكَتْ، وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: إِذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا»: [يَعْنِي إِذَا أَدْرَكَتْ فَرَدَّتْ.]

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةُ الْكَلِمَةِ [وَعَائِشَةَ رضي الله عنها] بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما».

سهر: وقوله: فلا جواز عليها: [أي فلا تعدي عليها ولا إكراه.]

قوله: فزوجت: وفي "الدر المختار": وأدنى مدته [أي مدة البلوغ] له اثنتا عشرة سنةً، ولها تسع سنين، وهو المختار، وفي "الطحطاوي": قال في "شرح المجمع": وأجمعوا أن ابنة خمس سنين فما دونها إذا رأت الدم لا يكون حيضًا، وابنة تسع سنين فما فوقها يكون حيضًا، والخلاف في ست وسبع وثمان.

حلي: قوله: وإن أبت فلا جواز عليها: قلت: فيه دليل الحنفية في عدم الجبر.

(١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ

١١١٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا». شيخ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا، إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَبْلَ الْآخَرِ فَنِكَاحُ الْأَوَّلِ جَائِزٌ، وَنِكَاحُ الْآخَرِ مَفْسُوخٌ، وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا مَفْسُوخٌ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

(١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ عرف شيخ

١١١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ

عرف: **حكم نكاح العبد بغير إذن سيده:** قوله: باب إلخ: نكاح العبد بغير إذن السيد باطل عند الكل، وولاية الإجبار على العبد والأمة للمولى في النكاح لا في الطلاق.

شيخ: قوله: فهي للأوّل منهما: هذا إذا كانا في درجة واحدة، وأما إذا كان أحدهما أقرب من الآخر فيصير عقد الأوّل جائزًا، ويردّ عقد الثاني، أو يكون معناه: هي للأول منهما باعتبار الرتبة والقربة، فحينئذ لا حاجة إلى القول بالتساوي.

وعلم من الحديث مسألتان، الأولى: أنه إذا اشترى رجلان مبيعًا معًا، فهو مشترك بينهما نصفًا نصفًا. الثانية: أنه إذا باع الموكّل على الآخر، والوكيل على الآخر، فيعتبر تصرف الموكّل.

قوله: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده: بغير الإذن جائز عند أبي حنيفة، لكنه موقوف على الإجازة، فقول النبي ﷺ: "فهو عاهر" محمول على التشديد.

بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ (سهر قوت)». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ.

حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ حَدِيْثٌ (أي زان) حَسَنٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَقِيْلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا يَصِحُّ، وَالصَّحِيْحُ «عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ». وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لَا يَجُوْزُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمَا.*

١١١٢ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمَا»: [بِلَا اخْتِلَافٍ].

سهر: قوله: فهو عاهر: أي زانٍ، وهو دليل على أن نكاح العبد بغير إذن سيده غير جائز، وقال أبو حنيفة: يجوز، وينفذ إن أجازه بعد، وهو في حكم الفضولي. (اللمعات)

قوت: قوله: فهو عاهر: في رواية "ابن ماجه": "فهو زانٍ".

* * * *

(٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ عرف شيخ

١١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ[1] قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، سهر فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجَازَهُ. حلي

---

(١) وفي النسخة الهندية: "عاصم بن عبد الله" بدل قوله: " عاصم بن عبيد الله".

سهر: قوله: تزوّجت: قال في "الدر المختار": أقلّه عشرة دراهم؛ لحديث البيهقي وغيره: لا مهر أقل من عشرة دراهم، ورواية الأقل تحمل على المعجل.

عرف: **بيان الاختلاف في أقل المهر وأدلة الفريقين وتأويل الأحاديث التي ورد فيها المهر أقل من عشرة:** قوله: باب إلخ: أقل المهر عندنا عشرة دراهم، وعند مالك رحمه الله ربع الدينار كنصاب السرقة، وعند الشافعي رحمه الله ما اجتمع عليه الزوجان، قلّ أو كثر، وعند ابن حزم يصح النكاح على حبة شعيرة أيضاً، وهو نصاب السرقة عنده، ودليل الشافعية حديث الصحيحين، وأما دليل الحنفية فأكثرنا يحتج بحديث "الدارقطني": لا مهر أقل من عشرة دراهم. أقول: إن في جميع طرقه حجاج بن أرطاة، وهو متكلم فيه، وإني لا أتمسك به وإن حسن الترمذي رواياته، بل صحح أيضاً في بعض المواضع. =

حلي: قوله: فأجازه: قلت: محمول على المعجل، أو كان قبل التقدير بعشرة.

شيخ: قوله: باب ما جاء في مهور النساء: الشافعي والبعض الآخرون يقولون: إن النكاح مثل البيع، يعني أن المعاوضة كما يتحقّق في البيع بكل قليل وكثير، جيّد ورديء، فكذلك في النكاح يكون المهر ما يعاوض به في البيع، وأبو حنيفة ومالك متّفقان في التحديد، إلا أنهما اختلفا في المقدار، فقال مالك: لا مهر أقلّ من ربع دينار، وقال أبو حنيفة: لا مهر أقلّ من عشرة دراهم؛ لأنه روي بهذه الألفاظ عن علي وعائشة رضي الله عنهما في "البيهقي"، وأيضًا القياس على نصاب السرقة، وما ورد في الروايات من المهر النعلان والخاتم من حديد محمول على المهر المعجل، أو يقال: يحتمل أن يكون النعلان قيمتهما عشرة دراهم، وأما النكاح على سورة القرآن فلا يصحّ، =

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنهم. حَدِيْثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَهْرِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَا يَكُوْنُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِيْنَارٍ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ: لَا يَكُوْنُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. سهر

سهر: قوله: وقال بعض أهل الكوفة: وفي "اللمعات": قال أصحابنا: مثل هذا محمول على المعجّل؛ فإن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول، فلا دليل فيه على أن المهر لا تقدير فيه، بل يجوز أيّ شيء كان وإن قلّ؛ لقوله ﷺ: لا مهر أقل من عشرة دراهم، كذا في "الهداية"، رواه جابر وعبد الله بن عمر، كذا في شروحه.

عرف = وأقول: إن الصحيح تمسكاً ما أخرجه في "فتح القدير" "باب الأكفاء" بسند ليس فيه حجاج، وأخذ الشيخ متنه من "شرح السنة" للبغوي، وما وجد فيه السند، قال: فجاءني بعض أصحابي [لعله محقق ابن الأمير الحاج] بسنده من الحافظ شهاب الدين أبي الفضل ابن حجر العسقلاني، وحسنه الحافظ، فإذن صح استدلالنا فنتأول في الأحاديث التي فيها المهر أقل من عشرة، ونحمله على المهر المعجل، [قال الفقهاء: يستحب أن يرسل الزوج بعض المهر إلى زوجته قبل الزفاف.] وأما الباقي فمؤجل، وهذا الحديث مما زاد الشيخ على "تخريج الزيلعي".

الإشكال على زيادة عشرة دراهم والجواب عنه: ثم ههنا بحث أصولي بأن زيادة عشرة دراهم في حكم النكاح زيادة بالخبر الواحد على نص القرآن، وذلك غير جائز، فيقال: إنه ليس زيادة الركن والشرط، بل زيادة الحكم، =

شيخ = بل يجب مهر المثل، ومعنى قوله عليه السلام: بما معك من القرآن، يعني بسبب فضيلة ما معك من القرآن، كيف وقد نهى رسول الله ﷺ عن أن يؤكل بالقرآن أو يتعوّض، وحدثنا به عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: سمعته عليه السلام يقول: اقرؤوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ويحتمل أن يكون عليه السلام وهب نفسها لهذا الرجل بلا مهر كما وهبت نفسها للنبي ﷺ، فلما كان للنبي عليه السلام أن يتزوّجها بلا مهر، فهذا من خصوصياته عليه السلام، وكيف يكون المهر قليلاً وأدنى، مع أنه ورد في القرآن: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (النساء: ٢٤)، وفي العرف لا يطلق اسم المال على فلس أو فلسين، فلو حلف رجل بالمال، فلا ينحل اليمين على أقلّ من ثلاثة دراهم، ويلزمه ثلاثة دراهم، والشافعي يجوز في المهر ما يكون مالاً وسبباً للمال، فلذا يجوز بالتعليم والإعتاق، ولو كان كذلك فعليه أن يجوز في الشغار، مع أنه لا يجوزه، بل يبطله، وفي نكاح أم سليم وقع الإسلام مهرًا، وهو عند الشافعي لا يصحّ ولا يسلمه، ويؤوّل فيه بأن الإسلام لم يقع مهرًا، بل كان النكاح والعقد بسبب فضيلة الإسلام وشرافته، فكذا نحن نؤوّل فيما نحن فيه.

١١١٤ - حَدَّثَنَا* الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ (عرف) نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا.

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي (عرف) هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِزَارَكَ، إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا»، فَقَالَ: مَا أَجِدُ. قَالَ: «الْتَمِسْ، وَلَوْ (عرف) خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». قَالَ: فَالْتَمَسَ (فاطلب) فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي: [بَابٌ مِنْهُ] قَبْلَ رَقْمِ: (١١١٤).

عرف = ولكن الحق أن الزيادة على القاطع بخبر الواحد في مرتبة الظن جائز لا في مرتبة القطع، أعم من أن يكون شرطاً أو حكماً، ولا بد من هذا وإن لم يذكره أرباب الأصول، فإذن لا يرد اشتراط عشرة دراهم في سرقة النصاب؛ فإنه ثابت بالخبر الواحد، ولا يرد اشتراط المصر في إقامة الجمعة، وكذلك اشتراط ستر العورة في الحج، وكذلك مسائل أخر. وأما إذا صار خبر الواحد قطعياً فيجوز به زيادة الركن أيضاً أي في مرتبة القطع، ويكون قطعياً إذا كان محفوفاً بالقرائن.

الاختلاف في ألفاظ النكاح والجواب عن حديث الباب من الشافعية والجواب عنه: قوله: وهبت نفسي إلخ: قال الشافعي رحمه الله: لا يصح النكاح إلا بلفظين: النكاح والتزويج، وأما عند أبي حنيفة فيصح بكل لفظ يدل على التمليك المؤبد، وقال الشافعية: إن صحة النكاح بلفظ الهبة مخصوص به ﷺ لآية: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾، وقال الأحناف: إن الخصوصية في النكاح بلا مهر، وأما تزويجه ﷺ إياه، فإما أن يقال: إنه صار وكيل تلك المرأة، أو يقال: إنه ﷺ ولي المؤمنين والمؤمنات؛ لآية: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...﴾ (الأحزاب: ٦)، ولكن ولايته ﷺ مجملة تكون في بعض الأمور، لا في البعض الآخر. واعلم أن للمهر في اللغة تسعة أسماء.

بيان بعض الروايات وتبويب الطحاوي عليها بالتهايؤ ومعنى التهايؤ: قوله: إلا إزاري هذا: في بعض الروايات أنه قال: "يكون بيني وبينها"، فبوب الطحاوي في "مشكل الآثار" على التهايؤ بحديث: أن يكون الإزار بيني وبينها، والتهايؤ: أن يكون الشيء مشتركاً بين الشخصين يستعمله كل واحد نوبة بنوبة.

حكم خاتم الحديد للرجال والنساء: قوله: ولو خاتما من حديد: في كتب الأحناف أن خاتم الحديد للرجال حرام، =

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. سهر عرف حلي

وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ يُصْدِقُهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى سُوْرَةٍ مِنَ القُرْآنِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، وَيُعَلِّمُهَا سُوْرَةً مِنَ القُرْآنِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَيَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

١١١٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ،

سهر: قوله: بما معك إلخ: ظاهره أن الباء للمقابلة، كما هو مذهب الأئمة، وقالت الحنفية: الواجب فيه مهر المثل، كما في صورة عدم التسمية، وقالوا: الباء ليست للمقابلة، بل للسببية، والمعنى: زوجتها منك بسبب ما معك من القرآن، ويكون ذلك سبب الاجتماع بينهما، لا أنه مهرها. (اللمعات)

عرف = وأما للنساء ففي "الجوهرة" أنه مكروه للنساء أيضاً، كما في "رد المحتار"، وفيه: لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوي عليه فضة، والله أعلم، وفي الحديث النهي عن خاتم الحديد.

الاختلاف في كون تعليم القرآن مهرا والجواب عن حديث الباب: قوله: بما معك من القرآن: المشهور من مذهب مالك ورواية عن أحمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أن تعليم القرآن لا يصلح مهراً، وقال الشافعي: يصلح للمهر، وقال في "النهر": إن المتأخرين لما أفتوا بجواز الأجرة على القرآن يجوز أن يكون يصلح للمهر أيضاً، وأما الجواب عن حديث الباب عن جانب الجمهور، فيقال: إن هذا كان نصاب العلم عندهم عند النكاح ولم يكن مهراً، فيعبر عن حاصل الجواب بأن الباء للسببية لا للبدلية، ومثل هذا ما في "الترمذي" في فضائل القرآن عن أنس رضي الله عنه، فلا يكون تأويلاً بل شرحاً، وفي "الزرقاني شرح الموطأ" أن هذا من خصوصية هذا الرجل؛ لحديث: لا يكون لأحد بعدك مهرا إلخ، وأحاله إلى "سنن سعيد بن منصور". أقول: أخرجه ابن السكن في "معرفة الصحابة"، وضعفه السيوطي في "الخصائص الكبرى".

حلي: قوله: بما معك من القرآن: قلت: الباء للسببية، أو محمول على مذهب المتأخرين.

عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَلَا لَا (سهر) تُغَالُوْا صَدُقَةَ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهَا (سهر) لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً (كحمراء) فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ، مَا عَلِمْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَأَبُو الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ اسْمُهُ هَرِمٌ. وَالْأُوْقِيَّةُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا، وَثِنْتَا (عرف) عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً هُوَ أَرْبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُوْنَ (بضم السين) دِرْهَمًا.

سهر: قوله: ألا لا تُغالوا: غلا غلاءً فهو غالٍ: ضد رخص، والمراد لا تكثروا. "صدقة النساء" بضم الدال، بمعنى الصداق. قوله: فإنها: الضمير للمغالاة.

قوله: لو كانت مكرمة: بفتح الميم وضم الراء، بمعنى الكرم، وأما ما روي من نكاح أم حبيبة بأربعة آلاف درهم، فكان من قبل النجاشي من ماله إكرامًا له ﷺ، وقد ورد أن امرأة قالت حين قاله عمر رضي الله عنه: كيف ذلك؟ وقد قال الله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾ (النساء: ٢٠)، فقال عمر رضي الله عنه: كلّكم أعلم من عمر، فكان هذا تواضعًا منه رضي الله عنه، وإلا فالكلام كان في الأفضل والأولى لا في أصل الجواز، فلا يرد ما قالت، وما ذكر في الآية مبالغة في عدم الأخذ. (اللمعات)

عرف: **معنى النش وبيان مهر أم حبيبة** رضي الله عنها: قوله: ثنتا عشر أوقية إلخ: في الكتب ذكر النش أيضاً، وهو نصف الأوقية أي عشرون درهماً، وكان مهر أم حبيبة رضي الله عنها أربعة آلاف درهم، وزوجها النجاشي النبي ﷺ.

* * * *

(٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

عرف شيخ

١١١٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ صَفِيَّةَ ﷺ. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر حلي

سهر: قوله: وجعل عتقها صداقها: هذا محمول على أنها وهبت له صداقها، أو هو من خواصّه ﷺ، والأقرب أن يقال: إنها وهبت له نفسها؛ فإنه نكاح بلا مهر، وهو في معنى الهبة، وهو أيضًا من خواصّه ﷺ، وعند جماعة يجوز أن يجعل العتق مهرًا. (اللمعات)

عرف: **الاختلاف في كون العتق صداقا والجواب عن حديث الباب**: قوله: باب إلخ: سبيت صفية بنت حيي في غزوة خيبر، واشتراها النبي ﷺ، فأعتقها ثم تزوجها، قال أبو حنيفة ومالك والشافعية ﷺ: إن العتق لا يصلح صداقاً، وروى الترمذي عن الشافعي، وفي كتبنا عن أبي يوسف ﷺ: أنه يصلح مهراً، وجواب الجمهور عن حديث الباب أن النبي ﷺ أعتقها مجاناً، وتزوجت إياه بلا مهر، ولم يكن العتق صداقاً، فعبر الراوي هذه الواقعة بهذا التعبير، وفي كتبنا: أنه إذا أعتق أمة على أن تتزوجه فلم توفِ، فعليها ضمان قيمتها، وقال أبو عمرو بن الصلاح: إن الحديث هذا مثل حديث: الدنيا زاد من لا زاد له، وأقول مثله:

وخيل قد دلفتُ لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع

ومثله آية: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ (الواقعة: ٨٢) ونظائر أخر، وقد أتى الطحاوي بنظير لطيف، وهو أن أبا طلحة خطب أم سليم، فقالت: أنكح على أن تسلم، ولم يكن في ذلك الوقت مشرفاً بالإسلام، فلا يقول أحد بأن الإسلام كان صداقاً، ثم ظاهر حديث الباب أنه لم يجدد النكاح أيضاً بل كان العتق بمنزلة النكاح، ولكن سائر الأحاديث يدل على تجديد النكاح، منها حديث الباب الآتي، ولم يذهب أحد إلى أن العتق يكون بمنزلة النكاح بلا تجديد النكاح.

حلي: قوله: وجعل عتقها صداقها: قلت: خاص به ﷺ.

شيخ: قوله: باب ما جاء في الرجل يعتق الأمته ثم يتزوجها: عند إمامنا يجب مهر المثل، وعند الشافعي العتاق مهر كما مرّ. ومستدلّ أبي حنيفة أن المهر لا بدّ أن يكون مالاً، والعتاق ليس بمال، كيف؟ وقد روي في رواية نافع =

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُجْعَلَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا سِوَى الْعِتْقِ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

(٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

١١١٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، ابن السري
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوْسَى، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ قوت عرف
مَرَّتَيْنِ: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، فَذَلِكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ قوت

قوت: قوله: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: قال العراقي: ذهب أكثر الأصوليين إلى أنَّ مفهوم العدد ليس بحجة، والذين يؤتون أجرهم مرَّتين أكثر من ذلك.

قوله: عبد أدَّى حق الله وحق مواليه: قال ابن عبد البر: لما اجتمع على العبد واجبان: طاعة ربه وطاعة سيده في المعروف، فقام بهما جميعًا، كان له ضعفا أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته.

قوله: ورجل كانت عنده جارية وضيئة: قال العراقي: ليس في الكتب الستة وصف الجارية بأنها وضيئة إلا في رواية الترمذي هذه، وهل هو قيد في حصول الأجر المذكور أم لا؟ فيه بحث.

عرف: شرح الحديث: قوله: أجرهم مرتين إلخ: أي أجران على فعلين، ولا يقال: إن الأجرين على فعلين لا ندرة فيه؛ لأن الصور المذكورة في الحديث فيها خفاء، فذكرها، وذلك كأجرين له ﷺ في الصلاة قاعداً، لا أنه كان يوعَك كما يوعك رجلان منا.

شيخ = عن ابن عمر: أن عمر رضي الله عنه كان مع النبي ﷺ في غزوة بني المصطلق، ورأى فعل النبي ﷺ الإعتاق لا التزويج، ثم أفتى بعد وفاته عليه السلام بخلافه، فعلم أن الإعتاق لا يصحّ صداقًا، فمعنى قوله: "جعل عتقها صداقها" يعني أنه كناية عن عدم التعيين للمهر، يعني أنه لما سأل الراوي: أنه عليه السلام أي شيء تعين في مهر صفية؟ فقال مجيبًا: لم يكن هنا مهر، ولا شيء آخر، بل كان عتقًا، هذا هو الصداق، وهو المهر، فهذا من خصوصياته عليه السلام.

جَارِيَةٌ وَضِيئَةٌ، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ (سهر) أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ، فَذَلِكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ (أي جميلة)، وَرَجُلٌ (عرف) آمَنَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ (قوت) جَاءَهُ الْكِتَابُ الْآخِرُ فَآمَنَ بِهِ، فَذَلِكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ.

١١١٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ - وَهُوَ ابْنُ حَيٍّ - عَنْ (ضد ميت) الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

حَدِيْثُ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى اسْمُـهُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ. وَقَد رَوَى شُعْبَةُ والثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ هَذَا الْحَدِيْثَ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «هَذَا الْحَدِيْثَ»: [وَصَالِحُ ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ هُوَ وَالِدُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ.]

سهر: قوله: فأحسن: [وإحسان التأديب بأن يكون من غير عنف وضرب بل بلطف وتأنٍّ.]

قوت: قوله: ثم جاءه الكتاب الآخر: بكسر الخاء، وهو القرآن.

عرف: **الإشكال والجواب عنه**: قوله: ورجل آمن بالكتاب الأول إلخ: [قال شراح "البخاري": إن المراد من الكتاب الأول الإنجيل لا التوراة.] ههنا إشكال، وأذكر جوابه في "البخاري"، وصورة الإشكال: أن حكم الأجرين حكم القرآن، واتفقوا على أن الآية نزلت في عبد الله بن سلام، وكان يهوديا و لم يؤمن بعيسى عليه السلام، وقال العلماء: إن يهوديا إذا آمن بموسى عليه السلام و لم يؤمن بعيسى عليه السلام ثم آمن بمحمد ﷺ فإن له أجرا واحدا.

* * * *

(٢٣) بابُ (عرف) مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَمْ لَا؟

١١١٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا. وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ. وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيْثِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْابْنَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (النساء: ٢٣)، وَهُوَ (سهر) قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

سهر: قوله: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق: وعليه الحنفية أيضًا، كما قال في "الهداية": لا يحلّ للرجل أن يتزوّج بأم امرأته التي دخل بابنتها أو لم يدخل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (النساء: ٢٣) من غير قيد بالدخول، ولا ببنت امرأته التي دخل بها؛ لثبوت قيد الدخول بالنصّ، والله تعالى أعلم.

عرف: **بيان الفرق بين نكاح أم المطلقة وبنتها**: قوله: باب إلخ: قال الجمهور: إن بين نكاح الأم والبنت فرقاً، يشترط الدخول في احداهما، لا في أخراهما، وقال بعض السلف، منهم علي ﷺ: إن الدخول مشروط في الأم والبنت، ومبنى الخلاف تفسير الآية: ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (النساء:٢٣) قيد الأم والبنت أو قيد إحداهما.

(٢٤) بَابُ (عرف) مَا جَاء فِيْمَنْ يطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

١١٢٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ (سهر قوت) امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ (سهر) طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيْرِ (قوت عرف)، وَمَا مَعَهُ إِلَّا (سهر) مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ.

سهر: قوله: جاءت امرأة رفاعة: تسميتها بامرأة رفاعة باعتبار ما كان، أو لاشتهارها بها.

وقوله: فبتّ طلاقي: أي جزم البتة، ولم يبق من الثلاث شيئًا، و"الزَّبير" على وزن أمير، والزبير كله بضم الزاي إلا عبد الرحمن بن الزَّبير هذا؛ فإنه بفتحها.

قوله: هُدبة الثوب: والهدب بضم الهاء وسكون الدال حمل الثوب، واحدها بالهاء، كذا في "القاموس"، شبهت ذكره بها في الإرخاء وعدم الانتشار. والعُسيلة: تصغير عسل، وقد يؤنث، ولذا قيل في تصغيره: "عُسَيلة" بالتاء، وقيل: التاء فيها على نية اللذة، كناية عن لذة الجماع، وفيه أنه لا بد من إصابة الزوج الثاني في التحليل، ويكفي فيه تغيّب الحشفة، ولا يشترط الإنزال، وهذا حديث مشهور وقع عليه الإجماع، ولا خلاف فيه إلا ما نقل عن ابن المسيب حيث قال: يكفي فيه النكاح؛ أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ (البقرة: ٢٣٠)، وقالوا: المراد به الوطء على ما هو أصل معنى النكاح، وتحقيقه في أصول الفقه، كذا في "اللمعات".

قوت: قوله: جاءت امرأة رفاعة: لم يقع في الكتب الستة تسميتها، وقد سماها مالك في روايته تميمة بنت وهب.

قوله: عبد الرحمن بن الزبير: بفتح الزاي وكسر الياء الموحدة، بلا خلاف.

عرف: حكم المطلقة ثلاثاً والاختلاف في هدم الزوج الثاني ما دون الثلاث: قوله: باب إلخ: لا تجوز هذه المرأة لزوجها الأول إلا بعد دخول الزوج الثاني، وهذا مذهب الأمة المرحومة إلا سعيد بن المسيب كما نسب إليه، واختلف في أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث أم لا؟ قال محمد: لا يهدم خلاف شيخيه، والصحابة أيضاً مختلفون في هذا.

قوله: عبد الرحمن بن الزَّبير: بفتح الزاء المعجمة، وسوى هذا في تمام ذخيرة الحديث الزُّبير بضم الأول.

فَقَالَ: «أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ».

لا يجوز هذا حتى إلخ

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَالرُّمَيْصَاءِ أَوْ الغُمَيْصَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ

بضم المعجمة، هي أم سليم

حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ جَامَعَ الزَّوْجُ الْآخَرُ.

سهر

(٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

عرف

١١٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ الْأَيَامِيُّ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ وَعَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَا: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ المُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ

سهر حلي

سهر: قوله: لا تحل إلخ: قال محمد بن الحسن الشيباني ﷺ: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا؛ لأن الثاني لم يجامعها، فلا يحل أن ترجع إلى الأول. (الموطأ)

قوله: لعن المحل والمحلل له: الأول بلفظ اسم فاعل [من الإفعال]، هو الرجل الذي تزوجت به للتحليل، والثاني بلفظ المفعول، هو الزوج الأول الذي وقع التحليل لأجله، وإنما لعن الأول؛ لأنه نكح على قصد الفراق، والنكاح شرع للدوام، وصار كالتيس المستعار على ما وقع في الحديث، ولعن الثاني؛ لأنه صار سببًا لمثل هذا النكاح. =

عرف: **تصنيف ابن تيمية في مسألة الباب وذكر دقيقة صاحب "الدر" وحكم مسألة الباب ومحمل حديث الباب:**

قوله: باب إلخ: صنف ابن تيمية جلداً كاملاً في مسألة الباب، وغرضه أن النكاح بنية التحليل وبشرط التحليل باطل، =

حلي: قوله: لعن المحل والمحلل له: قلت: الحديث دليل على صحة النكاح، وإلا لم يثبت التحليل.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ ﵄ حَدِيْثٌ مَعْلُوْلٌ. وَهَكَـذَا رَوَى أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، وَعَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَهَذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ؛ لِأَنَّ مُجَالِدَ بْنَ سَعِيْدٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، وَهَذَا قَدْ وَهِمَ فِيْهِ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَالْحَدِيْثُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيْرَةُ وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁.

١١٢٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﵁ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ.

سهر = والمراد إظهار خساستهما؛ لأن الطبع السليم يتنفّر عن فعلهما، لا حقيقة اللعن، وقيل: المكروه اشتراط الزوج بالتحليل في القول، لا في النية، بل قد قيل: إنه مأجور بالنية؛ لقصد الإصلاح، كذا في "اللمعات".

عرف = ولا تحل للأول، ولا تترتب عليه أحكام النكاح، وههنا دقيقة ذكرها صاحب "الدر" أيضا: أن بين التعليق بالشرط والتقييد به فرقاً؛ فإن امرأة إذا نكحت وقالت: "نكحتك إن كنت عالماً"، فهذا تعليق بالشرط، وإن قالت: "نكحتك على أن تكون عالماً"، وهذا تقييد بالشرط، وفي الصورة الأولى إن لم يكن عالماً لا يصح النكاح، وفي الصورة الثانية يصح النكاح، والمشهور عندنا أن الشرط معصية وإثم، والنكاح صحيح، وإن لم يشترط في اللفظ، فإن كان الرجل معروفاً بهذا الفعل فمكروه تحريماً كما في "فتح القدير".

وفي بعض كتبنا: أنه إذا لم يشترط في اللفظ فالمحل له ثواب؛ لأنه نفع أخاه المسلم، وفي رواية عن محمد: أنه إذا اشترط يصح النكاح ولا تحل للأول، وفي رواية عن أبي يوسف ﵀: أن النكاح أيضا باطل. =

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُمْ ﷺ، وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِيْنَ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وَسَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَذْكُرُ عَنْ وَكِيْعٍ أَنَّهُ قَالَ بِهَذَا، وَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُرْمَى بِهَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ. قَالَ وَكِيْعٌ: وَقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ لِيُحَلِّلَهَا (ليحلها)، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ.

عرف = أقول: يحمل حديث الباب على الاشتراط عند أبي حنيفة بالتفقه، ولأبي حنيفة ما أفتى عمر ﷺ بسند لعله جيد، ولعله في "الكنز" وفتاوى الحافظ ابن تيمية: أن رجلاً نكح امرأة للتحليل، فقال له عمر ﷺ: لا تفارق امرأتك وإن طلقتها فأعزرك، فدل هذا على صحة النكاح للتحليل، ولابن تيمية بحث في أن النهي يقتضي البطلان، ومر الكلام مني بقدر الضرورة.

* * * *

(٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ * عرف

١١٢٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. سهر حلي

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما. حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. سهر جمع حمار

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةُ لَفْظِ [تَحْرِيمِ] قَبْلَ قَوْلِهِ: «نِكَاحِ الْمُتْعَةِ».

سهر: قوله: نهى عن متعة النساء: وهو النكاح إلى أجل معيّن، والصحيح المختار: أن نكاح المتعة كانت حلالاً قبل خيبر، فحرمت فيه، ثم أبيحت عام فتح مكة، ثم حرمت بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبّدًا، كذا قاله الطيبي، وبسطه النووي. قال القاضي عياض: أجمعوا على أن من نكح مطلقًا ونيته أنه لا يمكث معها إلا مدةً، فنكاحه صحيح، وليس بنكاح متعة، وإنما نكاح المتعة أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة، فإذا انقضت بانت منه، واختلف أصحاب مالك، هل يحدّ الواطئ في نكاح المتعة؟ (الطيبي)

قوله: سبرة: [بفتح السين المهملة وسكون الموحدة.]

عرف: الفرق بين النكاح الموقت ونكاح المتعة وحكمهما: قوله: باب إلخ: ذكر ابن همام بين النكاح الموقت ونكاح المتعة فرقاً، بأن في المتعة يكون لفظ التمتع ولا يكون بحضور الشاهدين، ولا بتعيين مدة بخلاف الموقت، وأما في الموقت فالتوقيت باطل والنكاح مؤبد، ونسب صاحب "الهداية" جواز المتعة إلى مالك بن أنس رضي الله عنه، وينكره المالكية صراحة، وأجمعوا على أن نكاح المتعة حرام، ثم أكثر العلماء إلى أن المتعة كانت جائزة ثم نسخت، وأجمعوا على حرمته وعدم جوازه في آخر عهد التابعين، وأما لو وطئ امرأة بنكاح المتعة فهل عليه حدّ أم لا؟ =

حلي: قوله: نهى عن متعة النساء: قلت: كانت حلالاً قبل خيبر، فحرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح، ثم حرمت إلى الأبد.

وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ شَيْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْمُتْعَةِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

١١٢٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ.

كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ، فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ،.....

عرف = فقيل: لا حدَّ؛ لأنها كانت مختلفة في صحتها في عهد الصحابة كما نسب إلى ابن عباس ﷺ أنه يقول بجواز المتعة، وكذلك نسب إلى ابن مسعود ﷺ، فقيل في حق ابن عباس ﷺ كلمات منكرة كما قال علي ﷺ: إنك رجل تائه إلخ، وذكر الحازمي في "كتاب الناسخ والمنسوخ" قيل لابن عباس ﷺ: قد اضطرب الناس بفتواك، وأنشدوا عليه أشعاراً منها:

قد قلت للشيخ لما طال صحبته ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثوى لك حتى مصدر الناس

فقال ابن عباس ﷺ: سبحان الله! ما قلت إلا أنه كالخنزير والميتة، أي جوازها عند شدة الشبق والاضطرار، ولكن الجواز عند الاضطرار أيضاً مذهب ابن عباس ﷺ لا غيره؛ فإنه يمكن له دفع الشهوة بالصوم وغيره، ثم قال حذاق المحدثين [منهم ابن القيم]: إن في فتح مكة كانت جائزة إلى ثلاثة أيام ثم نسخت، وأما الموسعون فقالوا بجوازها في فتح مكة وخيبر وغزوة تبوك وحجة الوداع، ويشير إلى هذا بعض ألفاظ الروايات.

وأقول: إن مدار جوازها في خيبر مبني على رواية الباب، وقال المحدثون: إن النهي عن لحم الحُمرُ كان في خيبر، وأما النهي عن المتعة المبني على أنها كانت ثم نسخ، فواقعة فتح مكة، وخلط الراوي بينهما بوهمِه، وقال ابن القيم: كيف تكون جائزة في فتح خيبر مع أن النساء كلها كانت يهودية، وما كانت إحداها مسلمة؟ وأما رواية جوازها في غزوة تبوك فغير قوية، وأما في حجة الوداع فالمتعة فيها ليست متعة النكاح، بل التمتع المقابل للقران والإفراد، وأما أنا فأتردد في جواز المتعة في زمان ما في الإسلام، وأما ما في فتح مكة فكان نكاحاً بمهر قليل بنية أن يؤبد النكاح، وهذا جائز الآن أيضاً، ومستندي في هذا حديث ابن عباس ﷺ اللاحق.

فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَتْ الآيَةُ ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ.
(المؤمنون: ٦)

(٢٧) بَابُ مَا جَاءَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

١١٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، وَهُوَ الطَّوِيلُ قَالَ: حَدَّثَ الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي رَيْحَانَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَمُعَاوِيَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنهم

سهر: قوله: وتصلح له شيئه: قال الشيخ في "اللمعات": هكذا يوجد هذا اللفظ في هذه النسخ: "شيّه" بفتح المعجمة وشدة التحتية، ولا يدرى صريح المراد به، إلا أن يجعل من الشواء، يقال: شوى اللحم شيًا فاشتوى، فيكون الشيّ بمعنى المشوي، والمراد طعامه ومأكوله. والظاهر أنه مخفّف مهموز أي تصلح أشياءه وأمواله، وهكذا في النسخة من "جامع الترمذي" مصحّحة قديمة بخط العرب.

قوله: لا جلب: هو في الزكاة أن يقدم المصدّق على أهل الزكاة، فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها، وهو في السباق أن يتبع الرجل فرسه، فيزجره ويجلب عليه. قوله: "ولا جنب" بالتحريك هو في السباق =

عرف: **اختلاف الأئمة في حكم نكاح الشغار**: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: إن النكاح صحيح ويلزم مهر المثل، وقال بعض الأئمة: إن النكاح باطل، والسلف أيضاً مختلفون.

بيان استعمال هذين اللفظين في الرهان والزكاة والمراد من حديث الباب: قوله: لا جلب ولا جنب إلخ: هذان اللفظان قد يستعملان في الرهان، وقد يستعملان في الزكاة أيضاً، وأما المذكور في حديث الباب، فعندي أن يضم بما في الزكاة، كما يشير حديث أبي داود بسند قوي: لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ الصدقات إلا في دورهم، ويشير شعر الحماسي أيضا إلى أن الجلب والجنب يكونان في الزكاة.

١١٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوْخٌ، وَلَا يَحِلُّ وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ.

مثل صداق نساء قومها

سهر = أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب، وفي الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر، وقيل: أن يجنب رب الأموال أمواله أي يبعده عن مواضعه حتى يحتاج العامل إليه، كذا في "المجمع".

قوله: نهى عن الشغار: قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يكون الصداق نكاح امرأة، فإذا تزوّجها على أن يكون صداقها أن يزوّجه ابنته، فالنكاح جائز، ولها صداق مثلها من نسائها، لا وكس ولا شطط، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. (الموطأ)

* * * *

(٢٨) بَابُ مَا جَاءَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا عرف

١١٢٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ أَبِي حَرِيْزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.* قوت سهر قوت

١١٢٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»: [وَأَبُو حَرِيْزٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُسَيْنٍ.]

سهر: قوله: نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها: أي لا يجمع بين المرأة وعمتها وإن علت كأخت الجد، ولا بين المرأة وخالتها وإن علت كأخت أم الأم، وإطلاق العمّة والخالة عليهما إما بالمجاز أو بالاشتراك، فتدبّر. والتخصيص بالعمّة والخالة وقع اتفاقاً؛ لوقوع السؤال عنهما؛ فإن الأختين حكمهما كذلك، أو لأنهما مذكوران في نص القرآن، وهو قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (النساء: ٢٣)، كذا في "اللمعات".

قوت: قوله: عن أبي حريز: بفتح الحاء المهملة، وكسر الراء، وآخره زاي، اسمه عبد الله بن الحسين.
قوله: نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها: زاد الطبراني وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم.

عرف: **بيان تنقيح المناط لأبي حنيفة** رحمه الله **وبيان الإشكال ورده:** قوله: باب إلخ: هذه المسألة قد أجمع عليها، ونقح أبو حنيفة رحمه الله في مناط ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ بأن كل امرأتين إذا فرضت إحداهما ذكراً تحرم على الأخرى، لا يجوز الجمع بينهما، ومر ابن القيم على هذا في "إعلام الموقعين"، وقال: إنكم أنكرتم الزيادة على القاطع، وههنا زيادة بخبر الواحد على القاطع، واعترض على ضابطتنا هذه اعتراضات.
أقول: قول ابن القيم في هذه المسألة في غاية التساهل؛ فإنه لا زيادة بخبر الواحد على القاطع، بل تنقيح المناط في الآية، وأيضاً مسألة الباب لم يثبت بخبر الواحد بل بالخبر المشهور؛ فإن المشهور عند الفقهاء ما تلقاه الأمة بالقبول، وتلقى الأمة هذه المسألة بالقبول، فتكون الزيادة بالمشهور، وذا جائز، وإن اقتصر الشهرة والتواتر على تواتر الإسناد فقط للزم كون القرآن العظيم غير متواتر، وهذا باطل بداهة، وأيضاً الزيادة المحذورة ما فيها زيادة ركن أو شرط.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي مُوْسَى وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ.

١١٢٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ العَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيْهَا، أَوْ المَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوْ الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. سهر عرف

حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ العَمَّةَ عَلَى بِنْتِ أَخِيْهَا، فَنِكَاحُ الْأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوْخٌ، وَبِهِ يَقُوْلُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: أَدْرَكَ الشَّعْبِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ وَرَوَى عَنْهُ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا، فَقَالَ: صَحِيْحٌ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

سهر: قوله: ولا تنكح الصغرى على الكبرى إلخ: بيان وتأكيد لما قبله، والمراد بالصغرى بنت أخي المرأة، وبالكبرى عمتها، على ما هو الغالب في العادة، أو أراد الصغر بحسب المرتبة. (اللمعات)

عرف: قوله: ولا الكبرى على الصغرى: هذا بيان الجملة السابقة.

بيان الإشكال في رواية أبي داود والجواب عنه: وفي رواية أبي داود إشكال؛ فإن فيها: "نهى رسول الله ﷺ عن الجمع بين العمتين والخالتين"، وتكلف الشارحون والمحشون فيها، فأخرجوا صورة العمتين والخالتين، وظني أن الحديث لا يتعرض إلى النوادر، وإنما وجه الحديث أن فيه تغليباً، والمراد الخالة وبنت الخالة والعمة وبنت العمة، ولا بعد في هذا أصلاً، وهذا مثل أن يقال: إن فلاناً وفلاناً ابنا خالة، والقياس ابنا خالتين.

* * * *

(٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

عرف شيخ

١١٣٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوْفَى بِهَا، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهَا الْفُرُوْجَ».

سهر حلي

سهر: قوله: إن أحق الشروط أن يوفى: بتقدير الباء متعلق بـــ"أحقّ"، و"ما استحللتم به الفروج" خبر "إن"، والمراد به المهر، وقيل: جميع ما يشترط الرجل ترغيبًا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورًا، وقيل: جميع ما تستحقّه المرأة بمقتضى الزوجية؛ فإن الزوج التزمها بالعقد، فكأنه شرط فيه. (اللمعات)

عرف: **حكم الشروط التي لا تنافي النكاح وبيان حكاية**: قوله: باب إلخ: الشروط التي لا تنافي النكاح جائزة وتوفى ديانة، ولا تلزم قضاء عند أبي حنيفة رحمه الله

حكاية: حكي أن أعرابياً دخل على القاضي شريح، ولعله كان ضعيف البصر، فقال الأعرابي: أين أنت؟ قال القاضي: بينك وبين الجدار، قال: أتسمع مني؟ قال: للاستماع جلست، قال: تزوجت امرأة، قال: بالرفاء والبنين، قال: بشرط أن لا أخرجها من البلد، قال: والشرط أملك، قال: أريد أن أخرج بها، قال: بسم الله، قال: على من قضيت؟ قال: على ابن أمك، قال: بشهادة من؟ قال: بشهادة ابن أخت خالتك، وكان القاضي يجيبه ولا يفهمه الأعرابي.

حلي: قوله: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج: قلت: أي من المهر وغيرها مما يقتضيه العقد، دون ما يخالف مقتضاه؛ لحديث: كل شرط ليس في كتاب الله إلخ، دون سائر الشروط، بل الشروط تفسد؛ لأن النكاح من العقود وغير المعاوضات.

شيخ: قوله: باب ما جاء في الشرط إلخ: فعند الشافعي إذا لم يعمل بعد النكاح حسب شرطه يظهر الخلل في النكاح، وعندنا لا يضرّ في النكاح، وهو قائم على حاله، كما هو مذهب علي رضي الله عنه. والحديث بظاهره يخالف أبا حنيفة، فأجاب بعض الشراح عن الحديث بأن المراد بالشرط الشروط اللاتي من مقتضيات النكاح، مثل: المهر والنفقة والسكنى، لا مطلق الشروط، فهذا الشرط يجب على الزوج استيفاؤها، أو يقال: إن المراد بالشروط مطلق =

١١٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ابْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وَرُوِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا، كَأَنَّهُ رَأَى لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا وَإِنْ كَانَتْ اشْتَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا، وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوْفَةِ.

(أي حكم الله)

شيخ = الشروط بلا تخصيص، ولكن ليس في الحديث تصريح إذا لم يف بالشروط يضرّ نكاحه، بل في الحديث تشديد على الإيفاء. ونحن أيضًا نقول: إنه إذا شرط أيَّ شرط فعليه أن يفي به؛ لأن شأن المؤمن الوفاء بما شرط. شعر:

مكن وعده اگر كردى وفا كن طريق بے وفائى را رها كن

وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾ (الإسراء: ٣٤)، ولكن إذا لم يف به فهل يضر نكاحه أم لا؟ فلا بحث عنه في الحديث، بل الحديث ساكت عنه.

* * * *

(٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

عرف

١١٣٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه.

قوت

سهر شيخ

سهر: قوله: أن يتخير منهن أربعًا: قال محمد رحمه الله في موطئه: وبهذا نأخذ، يختار منهن أربعًا، أيّتهن شاء، ويفارق ما بقي، وأما أبو حنيفة فقال: نكاح الأربع الأول جائز، ونكاح من بقي منهن باطل، وهو قول إبراهيم النخعي. وفي "المشكاة": أمسك أربعًا وفارق سائرهنّ. قال الشيخ في "اللمعات شرح المشكاة": فيه أن أنكحة الكفار صحيحة إذا أسلموا، ولا يؤمرون بإعادة النكاح، إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز نكاحها، وإن أسلم أحد الزوجين لا يفرق كارتداده، كما هو مذهب الحنفية، اللهم إلا أن يفرض الإسلام ههنا معًا في آنٍ واحدة من غير تقدّم وتأخّر، وهو بعيد، أو يراد بالإمساك النكاح. والله تعالى أعلم.

قوت: قوله: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة: ذكر ابن حبيب في المحبر أسماء من جاء الإسلام وعنده عشر نسوة وكلهم من ثقيف: غيلان هذا، ومسعود بن معتب، ومسعود بن عمرو أو ابن عمير، وعروة بن مسعود، وسفيان بن عبد الله، وأبو عقيلة مسعود بن علي بن عامر بن متعب، فنزل غيلان، وسفيان، وأبو عقيلة للإسلام عن ست ست.

عرف: **المذاهب في مسألة الباب والجواب عن حديث الباب:** قوله: باب إلخ: مذهب الشافعي وأحمد ومالك ومحمد رحمه الله أن الرجل يخيّر، يختار أيتهن شاء، وقال أبو يوسف وأبو حنيفة رحمهما الله: إنه يختار أولاهن نكاحاً، تمسك الجمهور بحديث الباب، وأجاب الشيخان بما أجاب الطحاوي، وحاصله: أن الكفار مخاطبون بالفروع مثل النكاح، وأما المسألة التي ذكر الشيخان تكون في الأنكحة التي تنعقد بعد ورود النهي عن الزائد على مثنى وثلاث ورباع، وأما الأنكحة التي قبل ورود الشريعة بهذه المسألة فكانت صحيحة، فإذا أسلم فأنكحته صحيحة ويختار أيتهن شاء، فالحاصل أن الخلاف في الأنكحة التي بعد ورود النهي، وأما ما مضى قبل ورود الشريعة فلا تبديل فيها، =

شيخ: قوله: يتخيّر منهن أربعًا: أي الأربعة المتقدّمة في النكاح، هذا عندنا، وعند الشافعي يتخيّر أيّتهن شاء، وكذا في الأختين أولاهما عند أبي حنيفة، وعند الشافعي أيّتهما شاء، ودليل حديث الأختين لم يبلغ أبا حنيفة، والله أعلم.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ: هَذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ، وَالصَّحِيْحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حُدِّثْتُ حلي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ عرف: وَإِنَّمَا حَدِيْثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيْفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه: لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي سهر رِغَالٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

سهر: قوله: أبي رغال: بكسر الراء وخفّة غين معجمة، وهو جاهلي من بقايا ثمود، وقيل: كان عاملاً لصالح النبي ﷺ، فأرسله إلى قوم من ثمود، فأحل لهم الحرام، وقيل: كان دليل الحبشة حين جاؤوا لهدم الكعبة، =

عرف = وأما نظير عدم التبديل فيما كان في الجاهلية فما أخرجه أبو داود باب الادعاء بولد الزنا ليس له مما قسم من الميراث إلخ، وشرح حديث "أبي داود" ولم أجد لطيفاً إلا في "فتاوى ابن تيمية" ضمناً، وحديث أبي داود قوي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند أقوى مما في "أبي داود" ففيه كثير من الأحكام لعلها تبلغ مائة، وأخرجه أحمد رحمه الله في مسنده، وفيه قال أحمد: كنا عند عبد الرزاق لتحصيل العلم وكان الماء منه على مسافة ثلاثة أميال فكنا نأتي بالماء كل يوم من تلك المسافة.

وأما جواب حديث: "من أسلم وتحته أختان" فعلى منوال جواب الطحاوي في حديث الباب، أي اختيار أولاهما في من تزوج بعد نزول شريعة: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ...﴾ (النساء: ٢٣) ولا يجب علينا جواب حديث: "من أسلم وتحته أختان"؛ لأنه ضعيف من قبل ابن لهيعة، وإنما اكتفيت على الأجوبة، وأما الأدلة فمذكورة في موضعها.

غرض الإمام البخاري رحمه الله وبيان صحة الحديثين: قوله: قال محمد رحمه الله إلخ: غرض البخاري بيان أن الراوي أوهم وضم متن حديث بسند حديث آخر، ومرَّ على هذا عبد الملك بن قطان المغربي في "كتاب الوهم والإيهام"، واستوفى الكلام واستقر رأيه على صحة الحديثين، أي واقعة رجل في عهده عليه السلام، =

حلي: قوله: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي: قلت: الواسطة مجهول، فالحديث بالطريقين غير ثابت، فلا يضرّ الحنفية في التخيير، أو يقال: معنى التخيير هو اختيار الأقدم، وكذا في الحديث الآتي؛ فإن هذا يتوقف على تذكره، والدليل لنا: أن بقاء النكاح له حكم الحدوث، فكما لا يصح الحدوث لا يصح البقاء، فانفسخ ما بعد الأربع، وإلا لزم كون الخمسة في نكاح رجل واحد، ولو في بعض الأوقات قبل التخيير، ولو قيل: إن كلها تتوقف، قلنا: التوقف يكون فيما يحتمل الصحة، وإذ ليس فليس.

(٣١) بَابُ مَا جَاء فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

١١٣٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ (قوت) الْجَيْشَانِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ فَيْرُوْزَ (بفتح الفاء) الدَّيْلَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اخْتَرْ (سهر) أَيَّتَهُمَا شِئْتَ».*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةُ حَدِيْثٍ بَعْدَ قَوْلِهِ: «اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ»: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ. قَالَ: «اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ».]

سهر = وقيل: إنه أول من أخذ العشر يضرب به المثل في الظلم والشؤم، وهو الذي يرجم الحاجّ قبره إلى الآن، قال جرير:

إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال

وفي "القاموس": أبو رغال كـ"كتاب"، في "سنن أبي داود" و"دلائل النبوة" وغيرهما عن ابن عمر: سمعت رسول الله ﷺ حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال: هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه، الحديث. قوله: اختر أيتهما شئت: سواء كانت المختارة من تزوجها أولاً أو آخرًا، وعليه الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة: إن تزوجهما متعاقبين لا يختار إلا الأولى؛ لعدم صحة الأخرى إذ ذاك. (اللمعات)

قوت: قوله: عن أبي وهب الجيشاني: بفتح الجيم، وسكون المثناه من تحت، وشين معجمة، ليس له ولا لشيخه الضحاك بن فيروز في الكتب إلا هذا الحديث.

عرف = وواقعة رجل في عهد عمر ﷺ، وأتى بالمتابعات والشواهد، ثم قال: إن صاحب الواقعة في عهده عليه السلام وصاحب الواقعة في عهد عمر واحد، وإن الثقفي هو غيلان بن سلمة، وقال: إن غيلان أراد في عهد عمر ﷺ أن يطلق نسوته ويتبتل ويتجرد، فنهاه عمر ﷺ، وأما قصة أبي رغال فمعروفة.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَأَبُو وَهْبٍ الْجَيْشَانِيُّ اسْمُهُ الدَّيْلَمُ بْنُ هَوْشَعَ.

(٣٢) بابُ (عرف) الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ

١١٣٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ (قوت) رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا (سهر قوت) يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

سهر: قوله: فلا يسق ماءه ولد غيره: قال الطيبي: واتفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك في زمان الاستبراء، واختلفوا في المباشرة سوى الوطء، فذهب قوم إلى تحريمها، وهو كالوطء، وهو قول الشافعي رحمه الله.

قوت: قوله: عن رويفع بن ثابت: ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث.
قوله: فلا يسق ماءه ولد غيره: قال العراقي: يجوز أن يكون "ماءه" مفعولاً أولاً ليسقي والفاعل ضميره "من"، ويجوز أن يكون هو الفاعل، وعدَّاه لمفعول واحد.

عرف: **الاختلاف في حكم استبراء الأمة المشتراة**: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: يجب استبراء الأمة المشتراة، بكراً كانت أو ثيباً، وقال الشافعي رحمه الله: لا استبراء في البكر، ويذكر في كتب أصول الشافعية أن تخلف الحكم عن العلة مثل السفر لقصر الصلاة فغير جائز، ويجوز تخلف الحكم من الحكمة مثل المشقة في السفر، ويكفي وجود الحكمة في نوع الحكم فقط، ثم قالوا: إن النوع المنضبط لا يخلو من الحكمة، ويجوز خلو النوع المنتشر من الحكمة، فإذن حكمة الاستبراء عندنا مفقودة في البكر.
وأقول: قال في "فتاوى قاضي خان": إن البكر يمكن علوقها بوصول الماء إلى الرحم بلا دخول رجل، فإذن لم يفقد حكمة الاستبراء في البكر أيضاً.
ذكر الخطيب البغدادي الألفاظ المستنكرة في حق الإمام أبي حنيفة رحمه الله: اطلاع ضروري: في سند الباب اللاحق عثمان البتي، وذكر الخطيب البغدادي في بعض تصانيفه الألفاظ المنكرة في حق أبي حنيفة، وذَكر أن أبا حنيفة ذكر مسألة عند رجل، فقال الرجل: إن النبي ﷺ يقول هكذا، قال أبو حنيفة: ينبغي للنبي أن يتبعني. =

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا يَرَوْنَ لِلرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ ﷺ.

(٣٣) بَابُ مَا جَاءَ يَسْبِي الْأَمَةَ وَلَهَا زَوْجٌ هَلْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا

للسابي

١١٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَزَلَتْ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء: ٢٤).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

سهر: قوله: يحل: [فعند الشافعي يحل وطؤها في دار الحرب، وعند أبي حنيفة اختلاف الدارين شرط لانقطاع النكاح. (س)] قوله: أوطاس: [وادٍ من ديار هوازن، قسم فيه النبي ﷺ غنائم حنين. (اللمعات)]
قوله: والمحصنات من النساء إلخ: أي حرمت عليكم نكاح ذوات الأزواج من النساء ووطؤهن إلا ما ملكت أيمانكم. (س)

قوت: قوله: يوم أوطاس: بالطاء والسين المهملتين، موضع بين حنين والطائف، وفيه الصرف وعدمُه.

عرف = أقول: هذا القول لا يمكن من أدنى المسلمين، وكيف يقول بهذا من هو إمام المسلمين من الأمة المحمدية؟ والحق أن هذا ليس النبي بل هو عثمان البتي، ووقع التصحيف من الكاتب، فأخذ الخطيب ونقله عن أبي حنيفة بدون أن يتدبر في حقيقة الحال، فجاء الخوارزمي ورد على الخطيب البغدادي، ثم جاء ملك حنفي الملك المعظم، فتصدى إلى جواب الخطيب وصنف "السهم المصيب في كبد الخطيب"، وهذا السلطان كان يعمل بما روي عن أبي حنيفة فقط، وأخرج جميع مسائل أبي حنيفة، وأفرزها في كتاب كان يداوم عليه في مسائل الفقه، وأما في الحديث فكان أمر بتبويب "مسند أحمد" على أبواب الفقه، وكان يدارسه، وترجمته مذكورة في "تاريخ ابن خلكان".

حلي: قوله: إلا ما ملكت أيمانكم: قلت: واشترط عندنا اختلاف الدارين.

وَهَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ أَبِي الْخَلِيْلِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ. وَأَبُو الْخَلِيْلِ اسْمُهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ.

وَرَوَى هَمَّامٌ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيْلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ.

(٣٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْبَغِيِّ (عرف)

١١٣٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ: نَهَى (حلي) رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ (سهر عرف) الْكَلْبِ،.....

سهر: قوله: عن ثمن الكلب: وهو محمول عندنا على ما كان في زمنه ﷺ حين أمر بقتله، وكان الانتفاع به يومئذ محرمًا، ثم رخّص في الانتفاع به، حتى روي أنه قضى في كلب قتله رجل بأربعين درهمًا، وقضى في كلب ماشية بكبش، ذكره ابن الملك، كذا في "المرقاة".

عرف: **حكم مهر البغي واعتراض اللامذهبية والجواب عنه:** قوله: باب إلخ: حرام عند الكل، ذكر أخي يوسف چلپي في حاشية "شرح الوقاية": أن أجرة المزنية في الإجارة الفاسدة طيبة لها، واعترض رجل من غير المقلدين، وقال: إن أبا حنيفة يجعل أجرة البغي طيبة، وهذا خلاف نص الحديث وإجماع الأمة، وأجاب مولانا المرحوم الجنجوهي أن صورة المسألة: أن يستأجر رجل امرأة لعمل ما من الطحن (چکی پیسنا) أو الخبز أو غيرهما، واشترط معه أنه يزني بها، فإذن أجرة عملها طيبة، ألا يرى إلى أنهم يذكرونها في باب الإجارة الفاسدة. واعلم أن چلپي بمعنى مولانا، وفي اللسان الرومي يكون النعت متأخراً، ومعنى "أخي" صوفي في الرومية.

بيان الاختلاف في حكم الكلب وتوجيه حديث الباب ودليل الأحناف: قوله: ثمن الكلب إلخ: قال الشافعي ﷺ: إن الكلب نجس عين، ويرد عليه جواز اقتنائه للزرع أو للصيد، ونجس العين الذي تكون المستثنيات من الشعر والعظم وغيرهما منه نجسة، والمشهور عندنا أنه نجس اللحم لا نجس العين، وفي "قاضي خان" رواية عن أبي حنيفة في كونه نجس العين، قد صححها أرباب المطولات والمبسوطات، ثم في "الهداية": جواز بيع الكلب المعلم وغيره، وقال السرخسي شيخ صاحب "الهداية": جواز البيع منحصر في المعلم. =

حلي: قوله: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب: قلت: حين لم يكن الانتفاع جاز البيع.

سهر قوت عرف
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. وحَدِيْثُ أَبِي مَسْعُوْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: مهر البغي: أي أجرة الزنا، يعني سمي مهرًا مجازًا، وهو بفتح موحدة وكسر معجمة وشدّة ياء، فعيل أو فعول. وقوله: "حلوان الكاهن" هو بالضم، ما يعطاه من الأجرة والرشوة، والكاهن هو من يتعاطى الخبر عن كوائن ما يستقبل، ويدعي معرفة الأسرار، وقد كان في العرب كهنة، وفي حكم الكاهن المنجّم والعرّاف، وإتيانهم حرام بإجماع المسلمين، كذا في "مجمع البحار".

قوت: قوله: حلوان الكاهن: بضم الحاء.

عرف = أقول: ثبت استثناء الكلب المعلم في الأحاديث، أخرج النسائي عن جابر: إلا كلب صيد إلخ، وأنكره النسائي وقال: إنه منكر، والرجال ثقات، والله أعلم.

وقال العيني: أخرج أحمد في مسنده: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلباً معلماً"، ويمكن جواب عموم حديث الباب دراية أيضاً بأن المراد أن لا يجعل الكلب مملوكاً، بل يترك مباح الأصل، فلا تنافي بين الحديث والجزئيات المجازة، ومثل هذا ما قال الخطابي في "شرح أبي داود" في باب الهرة: إن النهي عن جعل الهرة مملوكة، ولنا أيضاً ما في "الطحاوي": أن رجلاً قتل كلب رجل، فأخذ عثمان ضمانه، وأعطى مالك الكلب.

بيان ما يندرج في حكم الكاهن: قوله: وحلوان الكاهن: ويندرج في الكاهن الرمال والجفار وعالم النجوم وغيرهم.

* * * *

(٣٥) بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ

١١٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَقُتَيْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ - قَالَ قُتَيْبَةُ: يَبْلُغُ بِهِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، هَذَا عِنْدَنَا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ وَرَكَنَتْ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رُكُوْنَهَا إِلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَهَا.

وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيْثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﷺ، حَيْثُ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ وَمُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطَبَاهَا، فَقَالَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ».

كناية عن كثرة الضرب

سهر: قوله: ولا يخطب على خطبة أخيه: هو أن يخطب الرجل المرأة ويتفقا على صداق ويتراضيا، ولم يبقَ إلا العقد، ولا يمتنع قبل ذلك، خطب خطبة: بكسر، والاسم أيضًا بالكسر، فأما بالضم فمن القول والكلام. (مجمع البحار)

قوله: فصعلوك: بضم الصاد واللام، هو فقير لا مال له. (المجمع) فيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة، وطلب النصيحة، ولا يكون هذا من الغيبة المحرّمة، وأبو جهم هذا هو المذكور في حديث الأنبجانية غير أبي جهم المذكور في "التيمّم" وفي "المرور بين يدي المصلّي". (الطيبي)

قوله: انكحي أسامة: أشار عليه السلام بنكاح أسامة؛ لما علم من دينه وفضله، فنصحها بذلك، وكرهته أولاً؛ لكونه مولى =

فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ فَاطِمَةَ ﵂ لَمْ تُخْبِرْهُ بِرِضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَلَوْ أَخْبَرَتْهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الَّذِي ذَكَرَتْهُ.

١١٣٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﵂، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. قَالَتْ: وَوَضَعَ لِي عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ: خَمْسَةُ شَعِيْرٍ وَخَمْسَةُ بُرٍّ.

قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. قَالَتْ: فَقَالَ: «صَدَقَ»، فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيْكٍ، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بَيْتَ أُمِّ شَرِيْكٍ بَيْتٌ يَغْشَاهُ الْمُهَاجِرُوْنَ، وَلَكِنْ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، فَعَسَى أَنْ تُلْقِيَ ثِيَابَكِ فَلَا يَرَاكِ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَأْتِيْنِي».

حتى أنظر في إنكاحك

سهر = أسود جدًا، ثم كرّر ﷺ عليها؛ للحث على أزواجه؛ لما علم من مصلحتها في ذلك، وكان كذلك، ولهذا قالت: اغتبت، كذا في "الطيبي".

قوله: صدق: [في عدم كون السكنى والنفقة لها.] قوله: يغشاه المهاجرون: فإنها كانت امرأة كريمة صالحة فاضلة يزورها الناس وتضيفهم، وقد احتجّ بعض الناس بهذا الحديث على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه حرام، كما دلّ عليه نصّ القرآن وحديث أم سلمة: أفعمياوان أنتما؟

قوله: أن تلقي ثيابك: خبر في معنى الأمر، أي ضعي ثيابك، ولا تلبسي ثياب الزينة في حالة العدة، ويحتمل أن يكون معناه: أنك تكونين في بيته بلا تكلّف، تضعين ثيابك وتجرّدين؛ لأنه ليس هناك من تخافين من نظره. =

قوت: قوله: عشرة أقفزة: جمع قفيز، وهو مكيال معروف. قوله: عند ابن عم له: اسمه: عياش بن أبي ربيعة. قوله: وخمسة بر: في رواية "مسلم": "تمر".

حلي: قوله: ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة: قلت: لم يقبلها الصحابة ﵃.

فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ[قوت]، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ[قوت] شَدِيْدٌ عَلَى النِّسَاءِ». قَالَتْ: فَخَطَبَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجَنِي، فَبَارَكَ اللهُ لِي فِي أُسَامَةَ.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِيْهِ: «فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «انْكِحِي أُسَامَةَ». حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بِهَذَا.

سهر = اعلم أن هذا الحديث من فاطمة يدل على أنه لا نفقة ولا سكنى لمعتدة الثلاث، أما نفي النفقة فصريح، وأما نفي السكنى فإنها إنما تكون في بيتها لا في بيت الناس، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد، وهو مذهب ابن عباس، وقال مالك والشافعي وآخرون: لها السكنى؛ لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ﴾ (الطلاق: ٦)، ولا نفقة لهذا الحديث، وقال أبو حنيفة وآخرون وهو قول عمر: لها السكنى والنفقة، وقد قال عمر: "لا ندع كتاب ربّنا بقول امرأة" كذا في "اللمعات" مع تغيير يسير.

قوت: قوله: خطبني أبو جهم: هو بفتح الجيم مكبر، ابن حذيفة صاحب الأنبجانية.

قوله: ومعاوية: هو ابن أبي سفيان، وقيل: هو غيره. قال النووي: وهو غلط.

قوله: فرجل شديد على النساء: قال العراقي: "اختلف في معناه، فقيل: المراد أنه يضرب النساء، وهو الظاهر، وقيل: المراد به كثرة الجماع، حكاه الرافعي عن أبي بكر الصيرفي، واستبعده.

* * * *

(٣٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

عرف سهر

١١٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْزِلُ، فَزَعَمَتْ اليَهُوْدُ أَنَّهُ الْمَوْؤُوْدَةُ الصُّغْرَى. سهر

فَقَالَ: «كَذَبَتْ اليَهُوْدُ، إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَمْنَعْهُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَالْبَرَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنهم

قوت شيء

سهر: قوله: العزل: [العزل: بفتح المهملة وسكون الزاي، أن يخرج ذكره من الفرج إذا قارب الإنزال فيصيب المني خارج الفرجة؛ لئلا تعلق المرأة بالولد.]

قوله: الموؤودة الصغرى: والموؤودة: هي التي دفنت حيّةً، وكانت عادة سَراة العرب أن يدفنوا بناتهم إذا ولدت؛ تحرّزًا عن لحوق العار، فقالت اليهود: إن العزل أيضًا قريب من الوأد؛ لأنه إتلاف نفس ولو بعيدة عن الوجود، فأجابهم النبي ﷺ بأن هذا ليس بسبب قطعيّ للفناء؛ فإن الله تعالى إذا أراد أن يخلق الولد، لم يمنع الله العزل من ذلك؛ إذ الولد يعلق بقطرة صغيرة ينحدر من الذكر في الرحم، فيمكن أن ينحدر قطرة منه عند الإخراج، فيعلق الولد، فلم يكن في معنى الوأد الذي هو سبب قطع للفناء والإهلاك. (س)

قوت: قوله: إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه: أي العزل أو الوطيء من خلقه.

عرف: **معنى العزل وبيان حكمه:** قوله: باب إلخ: وهو أن يطأ امرأته ويخرج العضو عند الإنزال وينزل خارج الفرج. قال الفقهاء: لا يجوز العزل في الحُرة إلا بإذنها، ولا في الأمة بغير إذن وليِّها، هذا كله قضاءً، وأما ديانة فلم يرض به الشريعة، وتدل الأحاديث على الكراهة، ولا يدل حديث الباب على عدم الكراهة؛ فإن جوابه عليه السلام هذا لرد زعم اليهود ورد كليتهم وإن كان لقولهم في ما نحن فيه بعض اتجاه، وهذا شبيه حديث الرجلين الذين لم يدخلا في صلاة الصبح خلفه عليه السلام، وحديث أن طفلاً من أطفال المسلمين مات، فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله ﷺ: ما أدراك؟ وإنكاره عليه السلام كان على تسارع عائشة رضي الله عنها، وإلا فأطفال المسلمين في الجنة إجماعاً، وفي الحديث أنه قال رجل: أأعتزل يا رسول الله؟ فقال النبي ﷺ: إن الله يخلق ما يشاء، تعتزل أم لا، ثم جاء الرجل بعد مدة وقال: كنت اعتزلت وحبلت امرأتي، فقال عليه السلام: قد كنت قلت: إن الله يخلق ما يشاء، فالخارج من الأحاديث قبح العزل، منها حديث الباب اللاحق.

١١٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. شيخ

حَدِيْثُ جَابِرٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي الْعَزْلِ، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ، وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ. حلي — أي و لم ينه عنه

وهو قول أبي حنيفة

(٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ

١١٤١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟» سهر

زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيْثِهِ: «وَلَمْ يَقُلْ: لَا يَفْعَلْ ذَاكَ أَحَدُكُمْ». قَالَا فِي حَدِيْثِهِمَا: «فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا». وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه. حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه. وَقَدْ كَرِهَ الْعَزْلَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

سهر: قوله: لم يفعل إلخ: [فإنه لا فائدة له فيه؛ لأنه لا مانع عن العلوق حيث أراد الله.]

حلي: قوله: وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة: قلت: هو المذهب عندنا.

شيخ: قوله: كنا نعزل والقرآن ينزل: يعني كنا نعزل في زمان نزول الوحي و لم نمنع، فلو كان العزل حرامًا كما زعمت اليهود لَمُنعنا. فالحاصل: أن العزل قبل أن تصير النطفة علقة ومضغة، فجاز عند إمامنا، إلا أن الحرة تستأمر لا محالة، وأما بعد العلوق فلا يجوز؛ لأنه يدخل حينئذ تحت الوعيد ﴿وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ (التكوير:٨، ٩)، ولكن بعد الجواز فالأولى أن لا يعزل وإن جاز.

(٣٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

عرف شيخ

١١٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُوْلَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﷺ.

حلي

والسنة أيضا هو قوله أو فعله ﷺ

عرف: اختلاف الأئمة في القسمة للبكر والثيب والرد على اللكنوي رحمه الله: قوله: باب إلخ: يقيم عند البكر الجديدة سبعة أيام، وعند الثيب الجديدة ثلاثة أيام، ثم هذه الأيام تكون زائدة على القسمة بين القديمات والجديدات عند الحجازيين، وعندنا تكون هذه الأيام معدودات في أيام القسمة، أي يقيم بعده عند القديمات أيضاً سبعة أو ثلاثة، وقال مولانا عبد الحي رحمه الله في شرح "موطأ محمد": إن الحديث للحجازيين، ويرد على أبي حنيفة رحمه الله.

أقول: ما من لفظ دال على أن هذه الأيام تكون فاضلة على أيام القسمة؛ ليكون الحديث يرد على أبي حنيفة، وأتى الطحاوي برواية تدل على أن هذه الأيام لا تكون فاضلة ومتمحضة للجديدة، ووجه الاستدلال أن أم سلمة رضي الله عنها تزوجها النبي ﷺ وأقام عندها ثلاثة أيام، فاستزادت فقال: لو سبعت لك لأقوم عند غيرك أيضاً سبعة أيام، فتسبيعه عليه السلام لهن أيضاً يدل على أن هذه الأيام ليست متمحضة للجديدة، وتأولوا فيه بأنها إذا استزادت بطل حقها الأول أيضاً، لكن هذا تأويل، وحديث الطحاوي قوي رواه بثلاث طرق قوية.

حلي: قوله: أقام عندها سبعا: قلت: وقالت الحنفية: أن يقيم عند غيرها سبعًا بدليل الأحاديث العامة، وهذا الحديث محتمل بوجهين، فيرجح المحكم على المحتمل.

شيخ: قوله: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب: السنة والأولى أنه إذا تزوّج البكر أن يقيم عندها سبعًا، وإذا تزوّج بالثيب أن يقيم عندها ثلاثًا، ثم اختلف فيه، فقال الشافعي: ثم يقسم بينهن بالعدل، ولا يحسب هذه الأيام في الدور، وذهب أبو حنيفة إلى أن عليه أن يعدل بينهن؛ لعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب، ولإطلاق النصوص، ألا ترى إلى إطلاق وعيده عليه السلام: من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقّه ساقط، وقوله عليه السلام: اللّهم هذا قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، فمع هذا الوعيد كيف يذهب إلى ما ذهب إليه الشافعي، وأما حديث الباب فلا يخالف إمامنا؛ لأن فيه: هو أن يقيم عند البكر سبعًا، وعند الثيب ثلاثًا، =

حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوْا: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِكْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا بَعْدُ بِالْعَدْلِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا»: [وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِيْنَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.]

شيخ = هذا القدر متفق عليه بين الإمامين، ثم بعد ذلك يعدل بينهن، ولا تصريح في الحديث على أنه لم تحسب تلك الأيام في الدور، بل نقول: عليه أن يعدل بينهن بأن يحسب تلك الأيام في الدور، يقيم عند الباقيات أيضًا ثلاثا أو سبعًا كما أقام عندها، والدليل الصريح عليه قوله ﷺ لأمّ سلمة: إن سبّعت عندك، سبّعت عندهن أيضًا، نقله الطحاوي في "معاني الآثار".

* * * *

(٣٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ سهر

١١٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ: «اللّٰهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيْمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ». سهر

حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها هٰكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ. وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «لَا تَلُمْنِي فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ الْحُبَّ وَالْمَوَدَّةَ، كَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ.

١١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

سهر: قوله: بين الضرائر: الضَرّة: يقال لكل من النسوة عند رجل واحد، فهذه ضرة تلك، وتلك ضرة هذه. (س)

قوله: هذه قسمتي: قال الشيخ في "اللمعات": أي القسم ورعاية الاعتدال في البيتوتة، والمراد بـ"ما لا أملك" المحبة والجماع. قال الطيبي: أراد به الحبّ وميل القلب، قال: وفيه دليل على أن القسم كان فرضًا على الرسول ﷺ كما على غيره، حتى كان عليه السلام يراعي التسوية بينهنّ في مرضه مع ما يلحقه من المشقة، على ما روت عائشة الحديث، وذهب بعضهم إلى أن القسم بينهنّ لم يكن واجبًا عليه، واحتجّ بما روي أنه عليه السلام كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، وقال بعضهم: وكان هذا قبل أن يسنّ القسم، ويحتمل أن يكون بإذنهنّ.

قال الشيخ: والمذهب عند الحنفية أنه لم يكن القسم واجبًا على رسول الله ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ...﴾ (الأحزاب: ٥١)، ورعايته ذلك كان تفضّلاً لا وجوبًا، والله أعلم.

قَالَ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ (سهر) فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ (قوت) سَاقِطٌ».
وَإِنَّمَا أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيْثَ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ. وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ (أي مفلوج)
قَالَ: كَانَ يُقَالُ. وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيْثَ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ هَمَّامٍ.

(٤٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا (عرف شيخ)

١١٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَهَنَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو

سهر: قوله: امرأتان: الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين، بل هو اقتصار على الأدنى؛ فإنه لو كانت ثلاثا أو أربعا، كان السقوط على حسبها، والله أعلم. (اللمعات)

قوت: قوله: وشقه ساقط: في رواية "أبي داود": "مائل".

عرف: **حكم مسألة الباب**: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أسلم أحدهما يعرض الإسلام على الآخر، فإن أسلم فبها وإلا ففرق، ومثل هذا روى الطحاوي عن عمر الفاروق رضي الله عنه، وهذا إذا كانا في دار الإسلام، وأما في دار الحرب فإذا أسلمت تنتظر ثلاث حيض ثم تبين، وقال البعض: تبين في الحال ولكنها تعتد، وقال الحجازيون: إن أسلم قبل مضي العدة فالزوجة لها، وإن أسلم بعد العدة فلا، واختصر الترمذي في بيان مذهبه اختصاراً مخلاً.

شيخ: قوله: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما: إن أسلم أحد الزوجين فلا يخلو إما أن يكونا في دار الإسلام أو في دار الحرب، فإن كانا في دار الإسلام لم يفرق بينهما حتى يعرض على الآخر الإسلام، فإن أسلم فبها وإلا فيفرق بينهما، ويكون الفرقة تطليقة بائنة، وإن كانا في دار الحرب فلا يمكن هناك عرض الإسلام على الآخر، فحكمه: أن لا يفرق بينهما مدّة العدة؛ فإن أسلم في مدّة العدة فبها، وإلا يفرق بينهما، وإن انقضت العدة و لم يسلم الآخر فقد وقع التفريق.

فههنا حديثان: حديث عمرو بن شعيب وحديث ابن عباس، فحديث عمرو بن شعيب عليه عمل العلماء وإن كان ضعيفًا، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قوي كما قال الترمذي: لا بأس بإسناده، ولكنه مخالف لحديث عمرو بن شعيب، ومخالف لمذهب جميع العلماء، و لم يذهب إليه أحد؛ فإنهم قالوا: إن بعد انقضاء العدّة في دار الحرب يجب التفريق، وفي انقطاع النكاح الأول وانعقاد الثاني كان قد انقضت مدّة ست سنين، وفي بعض الروايات زائدا عنها، وأبو العاص ابن الربيع بمكة، وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالمدينة، وكان مكة دار الحرب، =

ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ ابْنِ الرَّبِيْعِ بِمَهْرٍ جَدِيْدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيْدٍ. عرف حلي هَذَا حَدِيْثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. سهر

١١٤٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ.....

سهر: قوله: إذا أسلمت: قال محمد رحمه الله في "الموطأ": إذا أسلمت امرأة وزوجها كافر في دار الإسلام، لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإسلام؛ فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى أن يسلم فرق بينهما، وكانت فرقتها تطليقة بائنة، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي.

عرف: ذكر بنات النبي ﷺ والجواب عن حديث الباب: قوله: ونكاح جديد: كانت بناته عليهن السلام على الفطرة وتحت الكفار إلا فاطمة، وكانت زينب ﷺ تحت أبي العاص، وأما حديث "بنكاح جديد" فنقول أولاً: بأن في سند الحديث حجاج بن أرطاة، وثانياً: بأن أبا العاص كان بمكة، وتباين الدارين سبب الفرقة.

حلي: قوله: ونكاح جديد: قلت: فيه دليل الحنفية.

شيخ = وروي مكان "بالنكاح الجديد": "بالنكاح الأول"، وإما أن يقال: قوله عليه السلام: "بالنكاح الأول" أي ردّ بنته عليها السلام زينب على أبي العاص بن ربيع بسبب النكاح الأول بنكاح جديد، وإن كان قد انقضى بين النكاحين ست سنين، ولكن يشكل حينئذ قوله: "ولم يحدث بينهما نكاحًا"، فتأوّل البعض بأن معناه ولم يحدث عليها السلام في مدّة ست سنين نكاح زينب برجل آخر، بل كانت في تلك المدّة بلا زوج، ثم زوّجها بعد ست سنين بأبي العاص بن ربيع، واستنكف الأستاذ من هذا التأويل، وقال: الأولى أن يقال: إن قوله: "لم يحدث بينهما نكاحًا" ليس من الحديث، بل من قول الراوي، وفسّر به قوله: "بالنكاح الأول"، والله أعلم بالحقيقة.

زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِيْنَ (قوت عرف) بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. هَذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ، وَلَكِنْ لَا نَعْرِفُ وَجْهَ الْحَدِيْثِ، وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

قوت: قوله: بعد ست سنين: أي من هجرة زينب إلى المدينة؛ لأنها هاجرت بعد غزوة بدر، وأسلم أبو العاص في سنة ثمانٍ، قبل الفتح بالنكاح الأول.

قال البيهقي: فإن قيل: العدة لا تبقى في الغالب إلى هذه المدة، قلنا: النكاح كان باقيًا إلى وقت نزول الآية في الممتحنة، ولم يؤثر بقاؤه على الكفر وهي مسلمة فيه، فلما نزلت الآية وذلك بعد الحديبية وقف نكاحها - والله أعلم - إلى انقضاء العدة، ثم كان إسلام أبي العاص بعد ذلك بزمن يسير، بحيث يمكن أن يكون عدتها لم تنقض في الغالب، فيشبه أن يكون الرد كان لأجل ذلك.

عرف: **بيان مخالفة هذا الحديث للحديث السابق والإشكال على الشافعية وبيان قصة أبي العاص** ﷺ **واختلاف الأئمة في المؤثر في التفرقة:** قوله: بعد ست سنين إلخ: هذا الحديث يخالف الحديث السابق في تحديد النكاح، وللحنفي أن يقول: إنه ما عرض الإسلام على أبي العاص، ووقع في بعض الروايات: ردت عليه بعد سنتين، وعلى التقديرين يشكل الأمر على الشافعية؛ فإن الظاهر انقضاء العدة في هذه المدة.

وأقول: إن الروايتين صحيحتان، والواقعة أن أبا العاص جاء أسيراً في غزوة بدر، فأرسلت زينب قلادتها للفدية، فلما رآها النبي ﷺ عرفها وبكى وسالت دموعه، فقال: لو شئتم تركتم أبا العاص مجاناً فتركوه مجاناً، فوعده النبي ﷺ أن يرسل زينب إلى المدينة، فأوفى العهد، وأرسل زينب إلى النبي ﷺ، ثم جاء أبو العاص أسيراً بعد بدر بسنتين، فزعمت زينب أنه سيقتل، فجاءت والنبي ﷺ يصلي، فقالت: أنا بنت رسول الله وأمنت أبا العاص، فقال عليه السلام: ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم، ثم ذهب بعد هذا، وجاء بعد سنتين مسلماً، فيحمل ست سنين على ما بعد الهجرة، وأربع سنين بعد بدر، وسنين بعدها أسر ثانياً، فإذن ادعاء الشافعية عدم انقضاء عدتها في هذه المدة بعيد جداً.

ونقول: إنه لم يعرض عليه الإسلام، وذكر في "الطحاوي" عن أبي توبة، عن محمد بن حسن بما حاصله أن نهي التناكح بين المسلمين والكافرين نزل في السنة السادسة، كما يدل حديث البخاري أن نزول النهي في السنة السادسة، أي عام الحديبية حين طلق عمر ﷺ زوجته، فإذن لا احتياج إلى احتمال أنه عرض عليه الإسلام أم لا، وقيل: إن نزول الآية في مكة، ولكن قول هذا القائل يخالف ما في "البخاري"، ثم قال الشافعي رحمه الله: إن المؤثر في التفرقة هو السبي، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن المؤثر هو تباين الدارين كما في "الهداية"، وظاهر آية ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء: ٢٤) له؛ فإن الآية تشير إلى أن المؤثر الملك، وذلك يكون بالسبي من دار الحرب، والله أعلم.

١١٤٧ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي،* فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

سَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ يَذْكُرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيْثَ وَحَدِيْثَ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ بِمَهْرٍ جَدِيْدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيْدٍ. فَقَالَ يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَسْلَمَتْ مَعِي»: [فَرُدَّهَا عَلَيَّ].

* * * *

(٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوْتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا

شيخ

١١٤٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ.

أي مهرا سهر قوت

فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ﷺ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ

قوت أي نساء قومها قوت قوت

وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا، مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ ﷺ. وَفِي الْبَابِ عَنِ الْجَرَّاحِ ﷺ.

سهر سهر

سهر: قوله: لا وكس: بفتح الواو وسكون الكاف، النقصان والتنقيص. والشطط: بفتحتين، الجور والظلم. و"معقل" بفتح الميم وكسر القاف. و"بروع" بكسر الباء وسكون الراء، وروي بفتح الباء، وقيل: الفتح أصح، وقيل: بالكسر عند أهل الحديث، وبالفتح عند أهل اللغة. وفي "القاموس": بروع كجدول، ولا يكسر. و"واشق" بكسر المعجمة. قوله: منا: أي من الأشجعين.

وقوله: ففرح بها: أي بهذه الفتيا أو بهذه الموافقة ابن مسعود، روي عنه أنه قال: ما فرحت بعد إسلامي مثل فرحي =

قوت: قوله: لا وكس إلخ: بفتح الواو وسكون الكاف وآخره سين مهملة، وهو النقصان. "ولا شطط" بفتح الشين المعجمة والطاء المكررة، هو الزيادة. قوله: فقام معقل بن سنان: ليس له في الكتب إلا هذا الحديث.

قوله: في بروع: قال العراقي: المشهور فيها عند أهل الحديث كسر الباء الموحدة، وبعدها راء ساكنة ثم واو مفتوحة، ثم عين مهملة. وقال الجوهري في "الصحاح": أهل الحديث يقولونه بكسر الباء، والصواب بالفتح؛ لأنه ليس في الكلام فِعْوَل إلا خِرْوَع نَبت، وعِتْور اسمُ وادٍ. قوله: بنت واشق: بشين معجمة، زاد أحمد: "امرأة من بني رواس". وفي الإصابة: الرواسية أو الأشجعية، زوج هلال بن مُرَّة، لها رواية.

شيخ: قوله: باب ما جاء في الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها: روي في رواية أخرى أن ابن مسعود لما سئل عن هذه المسألة فقال: لا أعلم في هذه المسألة شيئًا في كتاب الله وسنته ﷺ، فاذهب فاسأل العلماء، =

١١٤٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ نَحْوَهُ. حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُوْلُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - مِنْهُمْ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ ﷺ - إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ، قَالُوْا: لَهَا الْمِيْرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ: لَوْ ثَبَتَ حَدِيْثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ﷺ لَكَانَتْ الحُجَّةُ فِيْمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. كمنبر

وَرُوِي عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ بِمِصْرَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، وَقَالَ بِحَدِيْثِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ﷺ.

سهر = بموافقة رأيي بقضاء رسول الله ﷺ، ومذهب علي وجماعة من الصحابة ﷺ في هذه المسألة أنه لا مهر لها؛ لعدم الدخول، وللشافعي فيه قولان، أحدهما: كقول علي. والآخر: كقول ابن مسعود. ومذهبنا مذهب ابن مسعود ﷺ. (اللمعات)

شيخ = فذهب السائل ثم جاء، فقال: سألت العلماء ولم يجبني أحد، فقال ابن مسعود: إني أقول برأيي شيئًا لم أسمع من أحد، فإن كان صوابًا فمن الله تعالى، وإن كان خطأ فمنّي ومن الشيطان الرجيم، فاجتهد وقال ما قال، وشهد معقل بن سنان الأشجعي بتوافق اجتهاده بقضاء النبي ﷺ ففرح، وروي عنه أنه قال: ما فرحت فرحة مثل هذا منذ أسلمت، ومذهب أبي حنيفة موافق اجتهاده بنصّ النبي ﷺ، مع أن النص خلاف الظاهر، والنصوص لا يكون شيء منها خلاف القياس، وما كانت خلاف القياس فهو بحسب الظاهر وبادئ الرأي، فما قال العلماء: إن هذا النص مثلاً خلاف القياس، فمعناه بحسب الظاهر أو باعتبار بعض الأذهان.

* * * *